

„Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése”

„GINOP PLUSZ-2.1.1-21”

Rövid összefoglaló

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.1 és 1.2 fejezetében)	• mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok • kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek
Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium? (Részletes információk a felhívás 1.1 fejezetében)	A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség a felhívás 1.1. pontja alapján.
Milyen tevékenységek támogathatóak? (Részletes információk a felhívás 2. fejezetében)	• Kísérleti fejlesztés • Ipari kutatás • Eszközbeszerzés • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, iparjogvédelmi oltalomszerzés, rezszi és piacra vitel)
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.3 fejezetében)	• 1. szakasz: 2022. január 5. - 2022. január 25. • 2. szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 15.
Mennyi támogatást lehet igényelni? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)	minimum 50 000 000 Ft - maximum 1 000 000 000 Ft
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?	A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

(Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)	
Kell-e önerő a projekthez? (Részletes információk a felhívás 7.2. fejezetében)	Igen (regionális beruházási kategória esetén minimum 25%-os saját forrás szükséges)
Mennyi előleg igényelhető? (Részletes információk a felhívás 7.1. fejezetében)	50%, maximum 500 millió Ft
Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? (Részletes információk a felhívás 4. fejezetében)	A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
Hol valósítható meg a projekt?	Budapest kivételével Magyarország egész területén
Várhatóan hány projekt kap támogatást?	minimum 130 – maximum 270 db

A felhívás

- meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49 190 000 000 Ft,
- a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság¹ által kerül meghirdetésre az 1300/2021. (V. 21.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján,
- forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja,
- keretében beérkezett kérelmekről az irányító hatóság standard eljárásrend szerint hoz döntést.

A döntés-előkészítés során az irányító hatóság Döntés-előkészítő Bizottságot állít fel.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 21-27”), az Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az irányító hatóság és a Miniszterelnökség a dokumentumok változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben közleményt jelentetünk meg, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Az irányító hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben és az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő

¹ A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V.24.) Korm. rendelet 178. §-a alapján a területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe került az európai uniós források felhasználása.

információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben vagy az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók.

A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet (a felhívásban a továbbiakban Korm. rendelet).

Tartalomjegyzék

1. A támogatási kérelem benyújtásának feltételei	6
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?	6
1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?	8
1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?	13
1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?	13
2. A projekttel kapcsolatos elvárások	14
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?	14
2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása	15
2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?	16
2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások	20
3. A finanszírozással kapcsolatos információk	22
3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?	22
3.2. Mennyi a projekt Unióval elszámolható összköltsége?	22
3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?	22
4. A projektvégrehajtás időtartama	25
4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?	25
4.2. Mikorra kell befejezni a projektet?	26
5. Mérföldkövek, indikátorok.....	26
5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?	26
5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?	26
6. Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások	33
6.1. Mire nem kapható támogatás?	33
6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?	33
6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni?	37
6.4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?	37
6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?	37
6.6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével kapcsolatban?	37
6.7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás esetén?	38
6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?.....	38
7. Elszámolhatóság	39
7.1. Mennyi előleg igényelhető?	39
7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?	40
7.3. Melyek az elszámolható költségek?	40

7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?	43
7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?	44
7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?	47
7.6. Milyen költségek nem számolhatók el?	48
8. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok	50
8.1. Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek kiválasztása?	50
8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?	51
9. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok	56
9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések	56
9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok	57
10. További információk	59
10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?	59
10.2. További dokumentumok	59
11. Ügyfélszolgálatok elérhetősége	60
12. Csatolandó mellékletek listája	61
12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?	61
12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződéshez?	63
12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?	63
13. A felhívás szakmai mellékletei	63
13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése	63
13.2. A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok:	64
13.3. További mellékletek	67

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok:

- i. amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
- ii. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt;
- iii. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
- iv. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyházi jogi személyek, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

- i. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
- ii. egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

c) Non-profit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Az 572 és 573 gazdálkodási formakód szerinti non-profit gazdasági társaságok támogatási kérelme esetében együttesen kell teljesülnie az alábbi feltételeknek:

- a non-profit gazdasági társaság legalább 2020. január 1-től rendelkezik minimum 5 fő főállású, határozatlan idejű kutató/fejlesztő munkakörben alkalmazott, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóval;
- a non-profit gazdasági társaság legalább a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik minimum 1 fő főállású, határozatlan idejű, kutató munkakörben alkalmazott, legalább Phd végzettséggel rendelkező munkavállalóval;

Konzorcium esetén a tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi szerződést kell kötniük. A konzorciumi szerződéssel a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi szerződésben konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.

A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra. Az Irányító Hatóság az előzetes hozzájárulás bírálata során kikéri a NKFI Hivatal szakpolitikai véleményét a módosításról.

2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

- a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
- b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek;
- c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek.

3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 141 Európai részvénytársaság (SE)
- 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
- 312 Központi költségvetési szerv
- 342 Köztisztviselői költségvetési szerv
- 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó egyházi jogi személy
- 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 573 Nonprofit részvénytársaság
- 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az 599-es és az 563-as GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?

1) Az "ÁÚF 21-27" „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak.

Továbbá, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

- 2) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- 3) amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg;
- 4) amely vállalkozás nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
- 5) amely vállalkozásnak a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
- 6) akinek, vagy amely vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
- 7) amely vállalkozásnak jelen projektjének az igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni;
- 8) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
- 9) amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével;
- 10) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
- 11) amely projektjavaslat nem kapcsolódik a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz;
- 12) amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható:
 - TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás
 - TEÁOR 61 Távközlés
 - TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás
 - TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hosztig, világháló-portál szolgáltatás;
- 13) amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás - tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült;
- 14) amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.

- 15) amely az 1.1.1 a) pont szerinti vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatói döntést kapott. Ennek megfelelően, amennyiben a vállalkozás az első szakaszban már támogatói döntéssel rendelkezik, úgy a második szakaszban nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani. Egy vállalkozás csak egy kérelem keretében részesíthető támogatói döntésben jelen konstrukció keretében.
- 16) amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
- 17) amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
- 18) amely a 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése² alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve azon mikro- vagy kisvállalkozást, amely a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén:

- 19) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:

²37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §

(4a) bekezdés:

Ha a támogatási intézkedés a 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a vállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha legalább az alábbi kategóriák egyikébe beletartozik:

a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több

mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő

elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,

b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen

a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének

több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,

c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetéseképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetéseképtelenségi eljárás indult, vagy

ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetéseképtelenségi eljárás indítható,

d) olyan vállalkozás, amely

da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt

le, vagy

db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,

e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját

tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értéksökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.

(4b) bekezdés:

A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a (4a) bekezdés a) és b) pontját nem kell alkalmazni

a) a kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozások esetében és

b) a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság szempontjából olyan kis- és középvállalkozások esetében, amelyeknél az

első kereskedelmi értékesítéstől számítva hét év még nem telt el, ha a kis- és középvállalkozás a kiválasztott pénzügyi közvetítő

hivatalos átvilágítása alapján kockázatfinanszírozási befektetésre jogosult

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerezett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
 - a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
- 20) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
- 21) amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
- 22) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
- 23) amely, azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használná;
- 24) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

Csekély összegű támogatás esetén:

- 25) amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
- 26) amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
- 27) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerezett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 - a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
- 28) amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
- 29) amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
- 30) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;
- 31) amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.

Regionális beruházási támogatás esetén:

- 32) amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
- 33) amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
- 34) amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 - a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
- 35) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
- 36) amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
- 37) amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
- 38) amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást;
- 39) abban az esetben, ha:
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
 - az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
 - a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
- 40) amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel;
- 41) amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel;

42) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatási kérelmet 2022. január 5. 9 óra 00 perctől 2022. június 15-ig 12. óra 00 percig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi értékelési szakaszoknak megfelelően.

Az alábbi értékelési hatánapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 1. szakasz: 2022. január 5. 9 óra 00 perctől - 2022. január 25. 12 óra 00 percig
- 2. szakasz: 2022. június 1. 9. óra 00 perctől – 2022. június 15. 12. óra 00 percig

A második benyújtási szakaszban az első szakaszban megszerzett támogató tartalmú szakpolitikai előminősítés is elfogadható, amennyiben az első szakaszban benyújtott támogatási kérelem elutasításra került.

Jelen felhívás keretében a szakpolitikai véleményezés kezdeményezésére az NKFIH honlapján (nkfi.gov.hu) elérhető kitöltő programon keresztül van lehetőség. Amennyiben a támogatást igénylő a GINOP PLUSZ-2.1.1-21 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott, de támogatói döntésben még nem részesített támogatási kérelem visszavonását követően nyújtható be.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a <https://www.palyazat.gov.hu> oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
 - a) A nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
 - b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus azonosítással (pl. ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkeznie hozzá. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a <https://www.palyazat.gov.hu> oldalon elérhető.)
3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
 - Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
 - A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

2.A PROJEKTTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

- a) **Kísérleti fejlesztés**³ (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végtermékeknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

- a) Ipari kutatás

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása,

³ A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által készített Fehér Könyv (Módszertani útmutató pályázatok KFI szempontú értékelésének elkészítéséhez) ismerteti a GINOP Plusz Operatív Program pályázataival kapcsolódó kutatásfejlesztési (K+F) tevékenységek értékelési szempontjait, amely a következő linken érhető el:
https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/feher_konyv_2021_002.pdf

amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

- b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
- c) Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2.1.2 c) pontban foglalt támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be. A tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek valósíthatók meg: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, iparjogvédelmi oltalomszerzés, rezsi és piacra vitel.

2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

A Felhívás keretében a jelen felhívás 1.1. b) és c) pontjaiban felsorolt támogatást igénylők részére nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek, továbbá:

a) nem végeznek uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységet, azaz az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában; vagy a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől vagy

b) amennyiben gazdasági tevékenységet is végeznek, úgy az közvetlenül kapcsolódik és feltétlenül szükséges a főtevékenységéhez vagy szervesen kapcsolódik a fő nem gazdasági tevékenységéhez, és pontosan ugyanazokat az inputokat használja, mint a nem gazdasági tevékenységéhez, továbbá az ilyen gazdasági tevékenységre évente alokált kapacitás nem haladja meg az érintett infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.

Amennyiben a felhívás keretében támogatható tevékenységek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülnek, úgy a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021 (V.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 258/2021. (V.20.) Korm. rendelet) alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímenek, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható tevékenység	Támogatás jogcíme	Támogatási kategória
Kísérleti fejlesztés	A 258/2021. (V.20) Korm. rendelet 3. § 7.	kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

		[258/2021. (V.20) Korm. rendelet 10.§ (1) és 10.§ (1) 9.]
Ipari kutatás	A 258/2021. (V.20) Korm. rendelet 3. § 7.	kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás [258/2021. (V.20) Korm. rendelet 10.§ (1) és 10.§ (1) 9.]
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása	A 258/2021. (V.20) Korm. rendelet 3. § 1.	regionális beruházási támogatás [258/2021. (V.20) Korm. rendelet 10.§ (1) és 10.§ (1) 1.]
Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek (hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, iparjogvédelmi oltalomszerzés, rezsi és piacra vitel.	A 258/2021. (V.20) Korm. rendelet 3. § 31.	csekély összegű támogatás [258/2021. (V.20) Korm. rendelet 10.§ (1) és 10.§ (1) 36.]

Felhívjuk a figyelmet, hogy az új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása támogatható tevékenység esetében a regionális beruházási támogatás igénybevétele feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amely egy meglévő létesítmény termékinálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményezi.

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

- A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költség szerkezet-módosítás esetén is.
- A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség.
- A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.

- d) Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
- e) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
- f) A projektben beszerezett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni. A támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás/nyilatkozat⁴ a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai disztribútora és a magyar kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum (amennyiben a kapcsolat levezethető). Amennyiben a szállító a gyártó leányvállalata és a kapcsolat egyértelmű (cégkivonat alapján), abban az esetben nem szükséges külön alátámasztó dokumentumot csatolni. Egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott, listaáras termékek beszerzése esetén, nem szükséges a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot benyújtani.
- g) A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az „ÁÚF 21-27” című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek, illetve a honlapon közzétett szerződéses mellékleteknek, tájékoztatóknak.
- h) A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása mellett idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.
- i) A támogatási kérelem értékelése és a projekt megvalósítása és fenntartása során kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti, és a támogatás visszavonásra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

⁴ A gyártói igazolás esetén, a dokumentumban szerepelnie kell az együttműködés érvényességi idejének is.

- ha a támogatást igénylő, illetve a szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
 - mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint non-profit gazdasági társaságok esetében a megvalósítási helyszínre vonatkozó székhely, telephely, fióktelep bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. és 180. nap közötti időtartamban került sor,
 - a támogatást igénylő által a projekt keretében elszámolni tervezett tanácsadási szolgáltatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felmerült vagy jövőbeli pályázatírói tevékenységhez kapcsolódik,
 - a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,
 - a támogatást igénylő, illetve a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, illetve a beszerzési, szolgáltatási igény teljesítésére,
 - a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel, külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
 - a szállító vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa/tagja Magyarországon a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján cégvezetéstől eltiltás hatálya alatt álló személy,
 - a támogatást igénylő, illetve a szállító cégkivonatába büntetőjogi intézkedés került bejegyzésre,
 - pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.
 - a támogatást igénylővel, tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével vagy a projektvezetővel szemben olyan körülmény merül fel, amely veszélyezteti a projekt eredményes megvalósítását vagy szabályszerű lebonyolítását, beleértve a Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségek teljesítését is,
 - ha a támogatást igénylő gazdasági társaság a támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül átalakulással, egyesüléssel vagy szétválással történő jogutódlással jött létre.
- j) Jelen Felhívás keretében elszámolásra kerülő költségek/költségtételek semmilyen egyéb uniós, illetve hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra.
- k) Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely esetében a projektgazda nem tesz eleget a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági követelményeknek.
- l) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projektet az Irányító Hatóság általi lezárásáig a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Tv. 23. § (2) bekezdésének megfelelően közvetlen irányítása alatt tartja, így többek között közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúráját az Irányító Hatóság tájékoztatása nélkül nem változtatja meg.
- m) A projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel, vagy csökkentett támogatási összeggel történő támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas.

- n) Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját
- o) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projekt előrehaladásáról a Támogatási Okiratban meghatározottak szerint beszámol.
- p) A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt keretében megvalósítja azokat a tevékenységeket, amelyeket a támogatási kérelemben feltüntetett tevékenységlistában megjelölt.
- q) A projekt keretében minden konzorciumi tag esetében kötelező szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást tervezni.
- r) Személyi ráfordítások mértékére vonatkozó elvárások:
Személyi jellegű ráfordítások keretében legfeljebb az alábbi táblázat szerinti maximális összegek számolhatóak el vállalkozások esetében:

$$Pr o j e k t . S z j r \leq \left(\frac{S z j r}{L é t s z á m * 12} / 2 \right) * (L é t s z á m * F u t a m i d ő)$$

ahol, *Projekt Szjr* a projekt keretében elszámolni kívánt személyi jellegű ráfordítások összköltsége *Szjr* a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt üzleti év szerinti személyi jellegű ráfordítások, *Létszám* a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes lezárt üzleti év szerinti átlagos statisztikai állományi létszám, *Futamidő* a projekt megvalósítási ideje hónapban megadva.

Felhívjuk figyelmét, hogy 2019-nél korábbi lezárt üzleti év nem kerülhet kiválasztásra, illetve konzorcium esetén az üzleti év konzorciumi tagonként választható.

Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítás nem haladhatja meg a projektben résztvevők kinevezésében, munkaszerződésben rögzített bruttó bérköltségének járulékokkal növelt értéket, keresetkiegészítés esetén a kinevezésben foglalt bruttó bérköltség járulékokkal növelt értékének 25%-át.

Igénybe vett szolgáltatás (a szolgáltatás tárgyától függetlenül) esetén a szolgáltatást nyújtó szervezetnek – kivéve a közsféra szervezeteket - meg kell felelnie a lenti feltételnek:

$$S z á l l í t ó . S z j r \leq \left(\frac{S z j r}{L é t s z á m * 12} / 2 \right) * (L é t s z á m * m e g b í z á s i _ i d ő)$$

ahol, *Szállító Szjr* a piacfelmérésben szereplő összes személyi jellegű ráfordítás díja, *Szjr* a szállító utolsó lezárt üzleti év szerinti személyi jellegű ráfordításai, *Létszám* a szállító utolsó lezárt üzleti év szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma, *megbízási idő* az árajánlat szerinti megbízási idő hónapban megadva. Amennyiben több piacfelmérést rögzít egy szolgáltató, abban az esetben az adatok összeszámlításra kerülnek.

A fenti korlátok napi 8 órás munkaviszonyban történő foglalkozás esetében értendők.

Azon projektek támogathatóak, amelyek illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott prioritások valamelyikéhez. Az illeszkedést az NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleménye igazolja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

Ha a projekt műszaki, szakmai tartalma csökken, ezzel arányosan csökken a támogatási összeg is. (Részletesen lásd: Korm. rendelet 156. §, 157. §)

2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

1. Általános elvárások

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos elvek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendeletének 9. cikkében megfogalmazott horizontális elvek átfogó elemei, amelyek érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező része. Ezen elvek érvényesítése a horizontális elvárásokon és követelményeken keresztül történik. A horizontális elvárások részletes ismertetése megtalálható az „ÁÚF 21-27” 11. fejezetében. Kérjük, ezeket alaposan tanulmányozza át, mert mind a projekt előkészítését, mind a megvalósítását jelentősen befolyásolhatják.

A horizontális elvárás, illetve követelmény megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenységek következtében felmerült költségek az Európai Unióval elszámolhatóak.

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek minden esetben meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, az elővigyázatosság és a „ne okozz jelentős kárt”⁵ elveket betartani, a projekt által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba⁶ ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt végrehajtása során az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak közti egyenlőséget, valamint a Fogyatékos-sággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – hozzáférhetőség biztosítása pl. akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell;

⁵ „Ne okozz jelentős kárt” elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való áttérés; a szennyezés megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem.

⁶ 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen szegregációt, csökkentse a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

2. Témaszpecifikus elvárások

Esélyegyenlőség érvényesítése

- Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésének megfelelően.
- A csekély összegű támogatási összeget⁷ nem meghaladó projektnél esélyegyenlőségi nyilatkozat alkalmazása-, ezt meghaladó összegű támogatások esetében esélyegyenlőségi terv és esélyegyenlőségi szakértő alkalmazása vagy az esélyegyenlőségi területen kompetens szervezettel⁸ való együttműködés is kötelező.
- Esélyegyenlőségi terv alkalmazása esetén az esélyegyenlőségi terv meglétét és a terv alapján meg tett intézkedéseket a záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani és igazolni.⁹

Az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez a <https://www.jogpontok.hu/> oldalon¹⁰ található mintadokumentum is használható. Az esélyegyenlőségi terv részeként meg kell határozni, hogy az meddig érvényes, és mikortól kell új tervet kidolgozni. Az esélyegyenlőségi tervnek az érintett szervezet működésének egészére kell vonatkoznia, és nem a projektszervezetre vagy a projektre magára.

- Esélyegyenlőségi nyilatkozat alkalmazása esetén a kedvezményezett - a honlapján mindenki számára elérhető nyilatkozatában - vállalja, hogy a projekt teljes időszakában valamennyi tevékenysége során tiszteletben tartja az alkalmazotti jogviszonyban álló, vagy ilyen jogviszony kialakítására törekvő emberek emberi méltóságát, és mindent megtesz az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebkttv.) elveinek és szabályainak maradéktalan érvényesülése érdekében. A kedvezményezett továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy olyan munkafeltételeket biztosít, és olyan körülményeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez, valamint az Ebktv. szabályaiban megfogalmazottak megvalósításához.
- A Kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról is, hogy az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti, illetve arról, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

A nyilatkozatnak ki kell terjednie arra, hogy a projekt kedvezményezettje a projekt végrehajtása során az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak közti egyenlőséget, valamint a Fogyatékkal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban

⁷ Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2) bekezdésében rögzített összeg. A támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélése napjának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

⁸ A szervezet alapító okiratában vagy más, a szervezet tevékenységét leíró, közhiteles adatbázisban elérhető dokumentumban a tevékenységei között szerepel az esélyegyenlőség érvényesítése, vagy elősegítése, mint a szervezet által végzett tevékenység. A tevékenységet végzését alátámasztó dokumentumok a helyszíni ellenőrzés során kerülnek vizsgálatra.

⁹ Amennyiben az esélyegyenlőségi kötelezettségek pontosítását előíró felhívás módosítása idején a záró kifizetési kérelem már benyújtásra került, a kedvezményezett a jelen pontnak való megfelelést az első projekt fenntartási jelentés benyújtásával egy időben igazolja.

¹⁰ https://www.jogpontok.hu/Documents/Iratmintatar_Munkajog/M_099_Eselyegyenlosegi_terv.doc

alkalmazza, valamint arra, hogy projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – hozzáférhetőséget biztosítja pl. akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával. Az esélyegyenlőségi nyilatkozatot a záró elszámolás mellékleteként szükséges benyújtani.¹¹

- Az esélyegyenlőségi szakértőnek felsőfokú végzettséggel és legalább két éves, az esélyegyenlőség területén szerzett szakmai gyakorlattal, beleértve a nők és férfiak egyenlőségének elősegítése terén szerzett tapasztalatot is kell rendelkeznie.¹²
- Az esélyegyenlőségi szakértő vagy az együttműködés keretében az esélyegyenlőségi területen kompetens szervezet elsődleges feladata az esélyegyenlőségi terv elkészítése, illetve a szervezeten belüli esélyegyenlőség érvényesítéséhez és az egyenlő bánásmód biztosításához szükséges szervezeti eljárások kidolgozása (pl. panasz eljárás), képzések szervezése, a diszkriminációmentes és egyenlő esélyeket biztosító szervezeti kultúra kialakításának erősítése, a megtett esélyegyenlőségi erőfeszítések értékelése.
- A kedvezményezettnek az esélyegyenlőségi szakértő vagy az együttműködés keretében az esélyegyenlőségi területen kompetens szervezet által az esélyegyenlőség érvényesítése és az egyenlő bánásmód biztosítása területén elvégzett feladatairól és azok eredményeiről a záró elszámolás során egy külön nyilatkozatban szükséges beszámolnia, továbbá az éves fenntartási jelentésekben is be kell mutatni az esélyegyenlőségi területen elért eredményeket.
- Az esélyegyenlőség szakértőt a projekt megvalósítási időszakában kell alkalmazni megbízási- vagy munkaszerződés keretében, melyet a záró elszámolás során kell benyújtani. Az esélyegyenlőségi területen kompetens szervezettel való együttműködésnek a projekt megvalósítási időszakában kell megvalósulnia és elvárás, hogy az együttműködés célja a kedvezményezett szervezet működésének az esélyegyenlőségi szempontok szerinti vizsgálata és/vagy az esélyegyenlőségi szempontok megfelelő érvényesítése legyen. Az együttműködést megbízási szerződéssel szükséges alátámasztani a záró elszámolás benyújtásakor.

3. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?

Nem, a támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni.

3.2. Mennyi a projekt Unióval elszámolható összköltsége?

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége¹³ legfeljebb 4 000 000 000 Ft lehet.

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

- Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint;

¹¹ Amennyiben az esélyegyenlőségi kötelezettségek pontosítását előíró felhívás módosítása idején a záró kifizetési kérelem már benyújtásra került, a kedvezményezett a jelen pontnak való megfelelést az első projekt fenntartási jelentés benyújtásával egy időben igazolja.

¹² A végzettséget és a szakmai tapasztalatot alátámasztó dokumentumok a helyszíni ellenőrzés során kerülnek vizsgálatra.

¹³ A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt „projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.

- Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint.

b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg:

1. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezet állami finanszírozása nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke szerint állami támogatásnak, amennyiben
 - nem végez gazdasági tevékenységet, azaz az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában; vagy a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől, vagy
 - amennyiben gazdasági tevékenységet is végeznek, úgy az közvetlenül kapcsolódik és feltétlenül szükséges a főtevékenységéhez, pontosan ugyan azokat az inputokat használja, mint a nem gazdasági tevékenységéhez továbbá az ilyen gazdasági tevékenységre évente alokált kapacitás nem haladja meg az érintett infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.
 - **A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100%-a nem állami támogatás esetén.**
 2. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:
 - A. A támogatási mértéke nem haladhatja meg:
 - (i) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
 - (ii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át.
 - B. Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:
 - (iii) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,
 - (iv) 15 százalékponttal növelhető amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül:
 - a. ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és
 - legalább egy mikro-, kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatási kategória keretében megítélt támogatás elszámolható költségének több, mint 70%-át.
- VAGY
- a projekt legalább egy olyan kutató és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más kutatási és tudásközvetítő szervezettel vagy szervezetekkel

közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit.

- b. ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes, vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni az (a) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé. A K+F tevékenység besorolást a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleménye tartalmazza.

3. Csekély összegű támogatás esetén:

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.

4. Regionális beruházási támogatás esetén:

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az SA.63934 (2021/N) számú ügyben hozott C(2021)6653 számú, 2021. szeptember 16-i bizottsági határozat szerinti regionális támogatási térkép szerint meghatározott mérték.

a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Pest: mikro- és kisvállalkozás 70%, középvállalkozás: 60%,

b) Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozás 50%, középvállalkozás: 40%,

A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.

Nagyvállalkozás regionális beruházási támogatást nem vehet igénybe.

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén a következők szerint alakul:

a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az adott területen fent meghatározott mérték száz százaléka,

b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az adott területen fent meghatározott mérték ötven százaléka.

Annak kiszámításakor, hogy egy beruházás elszámolható költsége meghaladja-e a jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget (nagyberuházás), a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

A nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni az igénybejelentésben szereplő beruházást és az igénybejelentő beruházó, valamint az igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat.

Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét (összeszámitási szabály).

Ha az összeszámitási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint az annak alkalmazásával meghatározott összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaitélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben a támogatás az összeszámitási szabály alkalmazásával meghatározott összegig nyújtható.

Támogatási kategória		mikro- és kisvállalkozás	középvállalkozás	nagyvállalkozás
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás	ipari kutatás	70%	60%	50%
	• ipari kutatás esetében, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában	80%	75%	65%
	• projekt eredményeinek széles körben történő terjesztése	80%	75%	65%
	kísérleti fejlesztés	45%	35%	25%
	• kísérleti fejlesztés esetében, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában	60%	50%	40%
	• projekt eredményeinek széles körben történő terjesztése	60%	50%	40%
Csekély összegű támogatás (de minimis)		70%		
Regionális beruházási támogatás	Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Pest	70%	60%	nem vehet igénybe
	Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl	50%	40%	nem vehet igénybe

4. A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA

4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a támogatási kérelem benyújtását megelőzően sor került, a támogatási kérelem elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül. A projekt előkészítése nem minősül megkezdésnek.

A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető, de a projekt megkezdése nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A projekt előkészítő tevékenység 2021.01.01. naptól kezdődően, a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszakban is elszámolható csekély összegű támogatásként.

További részletes szabályozást az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének "A projekt megkezdése" alpontja tartalmaz.

Ha Ön a támogatási döntés kézhezvétele előtt már megindítja a közbeszerzési eljárást, be kell tartania a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.

4.2. Mikorra kell befejezni a projektet?

Mikor minősül befejezettnek a projekt?

Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a támogatói okiratban és a felhívásban meghatározott feltételek szerint. A projekt fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kifizetése megtörtént.

További részletes szabályozás az "ÁÚF 21-27" 8.6. fejezetének "A projekt fizikai befejezése" alpontjában olvasható.

Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet?

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre. Ha Ön a projekt megvalósítását a támogatási szerződés aláírásáig/hatályba lépéséig nem kezdte meg, a végrehajtási határidő a támogatási szerződés aláírásának/hatályba lépésének napjával kezdődik.

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének "A projekt fizikai befejezése" alpontjában olvasható.

A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2025. június 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

5. MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK

5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni az adott mérföldkővel bezárólag várhatóan elszámolni kívánt költségek kumulált mértékét is.

Önnek a projektjében egy mérföldkövet kell terveznie a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára.

5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?

Projektje keretében az alábbi táblázatban felsorolt **indikátorokra vonatkozóan szükséges a tényértékekről adatot szolgáltatni:**

Indikátor neve	Alap	Mérték-egység	Típusa ¹	Azonosító	Része-e a műszaki-szakmai tartalomnak (Igen/Nem)	Célérték tervezése szükséges (Igen/Nem)
Támogatott kutatólétesítményekben dolgozó kutatók- kevésbé fejlett régiók	ERFA	éves teljes munkaidő egyenérték (FTE)	közös kimeneti	RCO06	Nem	Nem (tényértékről szükséges adatot szolgáltatni)
Benyújtott szabadalmi bejelentések- kevésbé fejlett régiók	ERFA	szabadalmi bejelentések	közös eredmény	RCR06	Nem	Nem (tényértékről szükséges adatot szolgáltatni)
Támogatott szervezetekben létrehozott kutatói állások- kevésbé fejlett régiók	ERFA	éves teljes munkaidő egyenérték (FTE)	közös eredmény	RCR102	Nem	Nem (tényértékről szükséges adatot szolgáltatni)

Indikátor neve: RCO06 Támogatott kutatólétesítményekben dolgozó kutatók- kevésbé fejlett régiók

Indikátor definíciója: Azon kutatók száma, akik tevékenységük során közvetlenül használják a támogatott kutatási létesítményt vagy a támogatásból beszerzett berendezéseket. A mutatót éves teljes munkaidő-egyenértékben (FTE/év) kell mérni, az OECD Frascati Manual 2015-ben meghatározott módszertan szerint számítva.

Az indikátorban figyelembe vett projektnek fejlesztenie kell a kutatási létesítményt vagy a kutatási berendezések minőségét. A minőségjavulással nem járó cserék, mint pl. a karbantartás nem számítandó az indikátorba. A kutatóintézet lehet állami vagy magán.

Az üres K+F álláshelyek nem számíthatók be, sem a K+F segédszemélyzet (azaz a K+F tevékenységgel közvetlenül nem érintett állások). Ha a projekt közvetlen következményeként több kutatót alkalmaznak a létesítményben (azaz feltöltik a betöltetlen pozíciókat vagy új álláshelyeket hoznak létre), az új kutatókat az *RCR102 Támogatott szervezetekben létrehozott kutatói állások* nevű indikátorba kell beszámítani.

A K+F-ben dolgozók éves FTE-je a naptári év során ténylegesen K+F-re fordított munkaórák hányadosa osztva az egyén vagy csoport által ugyanabban az időszakban általánosan ledolgozott órák számával.

Szabály szerint egy személy évente legfeljebb egy teljes munkaidős egyenértéket (FTE) jelenthet a K+F-ben. Az általánosan ledolgozott órák számát az előírt/jogszabályon alapuló munkaidő alapján kell meghatározni. A főállású személyt a foglalkoztatási státusza, a szerződés típusa (teljes munkaidős vagy részmunkaidős) és a K+F-ben való részvétele alapján kell azonosítani (lásd az OECD Frascati Manual 5.3. fejezetét).

Kutatónak minősülnek a projekt tényleges kezdetének évében (január 1. – december 31.) a támogatott szervezettel alkalmazásban álló, a projekt megvalósítási helyszínén kutatási tevékenységet

végző személyek, akik minimum MSc/MA végzettségűek és a vizsgált 12 hónapban foglalkoztatva vannak a projekthez kapcsolódó munkakörben. Amennyiben a vizsgált 12 hónap (a projekt tényleges kezdetének éve január 1.-december 31.) alatt nem teljes időben (napi 8 óra) végeznek a projektben kutatási tevékenységet, úgy a foglalkoztatott kutatókat **az FTE számítási módszertanának megfelelően csak arányosítva lehet figyelembe venni az indikátor értékében**. Kísérleti fejlesztést tartalmazó projekt esetén a BSc/BA végzettség is elfogadható.

Az indikátorban kizárólag a támogatott projekthez kapcsolódó, abban részt vevő, a projekt tevékenységeivel érintett kutatói kör számolható el.

Indikátor számítási módja: A projekt tényleges kezdetének évében (január 1. – december 31.) a kutatási létesítményben ténylegesen foglalkoztatott kutatók száma FTE-ben.

Ugyanazokat a kutatókat több alkalommal nem lehet teljes FTE-vel elszámolni az indikátorban. A GINOP Plusz-2 prioritásban több projekttel is rendelkező kutatási létesítmények egy kutatót csak akkor számolhatnak el több projektben, amennyiben az adott projektben végzett munkaidő-ráfordítást arányosítják a fejlesztések között. A több projektben is elszámolt kutató éves össz-FTE értéke az 1-et nem haladhatja meg.

Indikátor igazolásának módja:

- GINOP Plusz RCO06 FTE nyilatkozat (a felhívás 8. számú melléklete)
- végzettséget igazoló dokumentum (kísérleti fejlesztés esetén minimum BA/BSc (MKKR szint: 6), ipari kutatás esetén minimum MA/MSc (MKKR szint: 7 vagy 8),
- kinevezés/munkaszerződés, megbízási szerződés
- munkaköri leírás: amely tartalmazza, hogy a foglalkoztatott **kutató munkakörben, heti hány órában** kerül foglalkoztatásra **a projekt keretében (a projekt azonosítószámával jelölve)**. Tartalmaznia kell a **munkavégzés helyét**, melynek egyeznie szükséges a projekt tárgyát képező épülettel/helységgel. Részletesen **tartalmazza a kutatói tevékenység leírását**.

FTE (teljes munkaidő egyenérték):

A munkakörök lehetnek teljes munkaidős, részidős vagy szezonális állások. A szezonális és a részidős munkaköröket statisztikai szttenderdek szerint kell teljesmunkaidő egyenértékké alakítani. Azon foglalkoztatottak számát, akik kevesebb ideig dolgoznak, mint egy teljes éven át, vagy nem teljes munkaidőben dolgoznak, megfelelően arányosítva kell számításba venni.

A viszonyítás alapjaként kizárólag a munkanapokat kell figyelembe venni (tehát nem számolunk a hétvégékkel, szabadnapokkal, ünnepnapokkal stb.)

*Példa: FTE (teljes munkaidő egyenérték) = 220 munkanap / év; 5 munkanap / hét; 8 munkaóra/nap. Aki az elmúlt 12 hónapban, heti 4 napban és napi 8 órában alkalmazott, az $12/12 * 4/5 * 8/8 = 0,8$ FTE-nek felel meg. Aki évi 110 napban és napi 4 órában alkalmazott, az $110/220 * 4/8 = 0,25$ FTE-nek felel meg.*

Indikátor teljesítésének időpontja (tény dátum): projekt tényleges kezdete évének utolsó napja (dec. 31)

Az indikátor tényérték ellenőrzésére a záró szakmai beszámoló benyújtásakor kerül sor.

Indikátor neve: RCR06 Benyújtott szabadalmi bejelentések- kevésbé fejlett régiók

Indikátor definíciója: A benyújtott és validált ("bejelentés"), a támogatott projekt eredményeként keletkezett szabadalmi kérelmek száma. A kérelem végleges elbírálása nem követelmény. A támogatott projektnek egyértelműen azonosíthatóan kell hozzájárulnia ahhoz a szabadalomhoz, amely

tekintetében a bejelentést benyújtják. A formatervezési szabadalmi bejelentéseket az indikátorba nem lehet beszámítani.

Indikátor számítási módja: Kedvezményezett adatszolgáltatás a projektmegvalósítás befejezésétől számított 1 évvel (365 nappal) későbbi időpontra vonatkozóan.

Indikátor igazolásának módja: kedvezményezett nyilatkozata + Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott igazolás.

Indikátor teljesítésének időpontja: a projektmegvalósítás befejezésétől számított 1 év (365 nap).

Az indikátor tényérték ellenőrzésére az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtásakor kerül sor.

Indikátor neve: RCR102 Támogatott szervezetekben létrehozott kutatói állások - kevésbé fejlett régiók

Indikátor definíciója: A támogatás eredményeként létrejövő kutatói munkahelyek száma. Az indikátort éves átlagos teljes munkaidő-egyenértékben (FTE) kell mérni, amelyet az OECD Frascati Manual 2015-ben leírt módszertan szerint szükséges kiszámítani. A megüresedett K+F állások nem számítanak bele, ahogy a K+F segédszemélyzet sem (azaz a K+F tevékenységben közvetlenül nem érintett állások nem vehetők figyelembe). A K+F-ben dolgozók éves teljes munkaidő egyenértéke a naptári év során ténylegesen K+F-re fordított munkaórák aránya osztva az egyén vagy csoport által ugyanabban az időszakban általánosan ledolgozott órák számával. Főszabály szerint egy személy évente legfeljebb egy teljes munkaidős egyenértéket végezhet a K+F területen. Az általánosan ledolgozott órák számát az előírt/jogszabályon alapuló munkaidő alapján határozzák meg. A főállású személyt a foglalkoztatási státusza, a szerződés típusa (teljes munkaidős vagy részmunkaidős) és a K+F-ben való részvétele alapján kell azonosítani (lásd az OECD hivatkozását, 5.3. fejezet).

Indikátor számítási módja: Meglévő kutatási létesítmények esetében a támogatott projekt fizikai befejezésének évében aktuális érték (a kutatói létszámban bekövetkező növekmény éves FTE-ben). Az újonnan épült kutatólétesítmények esetében legkésőbb a projekt fizikai befejezése utáni első évben aktuális érték.

A „Támogatott szervezetekben létrehozott kutatói állások” indikátor esetén a vizsgált időszak a projekt fizikai befejezési éve (január 1-december 31.).

Az indikátorban figyelembe vehető **kutatónak** minősül:

- **A projekt megvalósítás kezdete és projekt fizikai befejezési év vége** közötti időszakban szervezeten kívülről felvett kutatók, akik minimum MSc/MA végzettségűek és a fizikai befejezés év végét megelőző 12 hónapban foglalkoztatva vannak a projektben. Kísérleti fejlesztést tartalmazó projekt esetén a BSc/BA végzettség is elfogadható. Az indikátorban kizárólag a támogatott projekthez kapcsolódó, abban részt vevő, a projekt tevékenységeivel érintett kutatói kör számolható el.

- Amennyiben a vizsgált 12 hónap (fizikai befejezés éve január 1.-december 31.) alatt nem teljes időben (napi 8 óra) végeznek a projektben kutatási tevékenységet, úgy a foglalkoztatott kutatókat az **FTE számítási módszertanának megfelelően csak arányosítva lehet figyelembe venni az indikátor értékében.**

A támogatott szervezettel korábban is munkaviszonyban álló dolgozók, akik a projekt fizikai befejezése év végét megelőző 12 hónap előtt nem kutatói munkakörben voltak alkalmazva (pl. oktató, laboráns, technikus, demonstrátor, kutatási asszisztens, tanszéki mérnök), de a projekt fizikai befejezése évében kutatóként lettek foglalkoztatva.

Ki számít új kutatónak?

1) Akit az adott projektre a szervezeten kívülről új belépőként felvett a kedvezményezett és díjazásban részesül.

2) Aki a kedvezményezett alkalmazásában állt a projekt fizikai befejezési évet megelőző 12 hónap előtt nem kutatói munkakörben (pl. oktató, laboráns, technikus, demonstrátor, kutatási asszisztens, tanszéki mérnök), de a projekt fizikai befejezési évében (12 hónapban) kutatói munkakörbe kerül és minimum MSc/MA végzettséggel, kísérleti fejlesztést tartalmazó projekt esetén a BSc/BA végzettséggel rendelkezik

3) A vizsgált tárgyidőszak nem teljes egésze során alkalmazott kutató vagy az időközben kutató státuszúvá vált munkatárs csak a kutató státuszban való foglalkoztatás időszakával arányosan vehető figyelembe az indikátorban. Pl.: a projekt fizikai befejezésének évében július 1-jétől a tárgyidőszak végéig teljes munkaidőben foglalkoztatott kutatónak minősülő munkatárs 0,5 FTE értékkel számítható be.

Indikátor számítási módja: Meglévő kutatási létesítmények esetében a támogatott projekt fizikai befejezési év végét megelőző 12 hónapban (január 1.-december 31.) aktuális érték (a kutatói létszámban bekövetkező növekmény éves FTE-ben).

Indikátor igazolásának módja:

- *GINOP Plusz RCR102 FTE nyilatkozat*
- *végzettséget igazoló dokumentum (kísérleti fejlesztés esetén minimum BA/BSc (MKKR szint: 6), ipari kutatás esetén minimum MA/MSc (MKKR szint: 7 vagy 8),*
- *kinevezés/munkaszerződés*
- *munkaköri leírás: amely tartalmazza, hogy a foglalkoztatott **kutató munkakörben, heti hány órában** kerül foglalkoztatásra **a projekt keretében (a projekt azonosítószámával jelölve)**. Tartalmaznia kell a **munkavégzés helyét**, melynek egyeznie szükséges a projekt tárgyát képező épülettel/helységgel. Részletesen **tartalmazza a kutatói tevékenység leírását**.*
- *jelenléti ív vagy bérkarton, fizetési bizonylat és mérési jegyzőkönyv az indikátor tárgyidőszakára vonatkozóan*

FTE (teljes munkaidő egyenérték):

A munkakörök lehetnek teljes munkaidős, részdíós vagy szezonális állások. A szezonális és a részdíós munkaköröket statisztikai szttenderdek szerint kell teljes munkaidő egyenértékké alakítani. Azon foglalkoztatottak számát, akik kevesebb ideig dolgoznak, mint egy teljes éven át, vagy nem teljes munkaidőben dolgoznak, megfelelően arányosítva kell számításba venni.

A viszonyítás alapjaként kizárólag a munkanapokat kell figyelembe venni (tehát nem számolunk a hétvégékkel, szabadnapokkal, ünnepnapokkal stb.)

*Példa: FTE (teljes munkaidő egyenérték) = 220 munkanap / év; 5 munkanap / hét; 8 munkaóra/nap. Aki az elmúlt 12 hónapban, heti 4 napban és napi 8 órában alkalmazott, az $12/12 * 4/5 * 8/8 = 0,8$ FTE-nek felel meg. Aki évi 110 napban és napi 4 órában alkalmazott, az $110/220 * 4/8 = 0,25$ FTE-nek felel meg*

Indikátor teljesítésének időpontja: a projekt fizikai befejezésének éve.

Az indikátor tényérték ellenőrzésére az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtásakor kerül sor.

Továbbá a Kedvezményezettek projektjeik megvalósításával hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszban foglalt alábbi indikátor célértékek teljesítéséhez:

Indikátor neve	Alap	Mérték- egység	Típusa ¹	Azonosító	Része-e a műszaki- szakmai tartalomnak (Igen/Nem)	Célérték tervezése szükséges (Igen/Nem)
Támogatott vállalkozások (ebből: mikro-, kis-, közép-, illetve nagyvállalkozás) kevésbé fejlett régiók	ERFA	vállalkozás	közös kimeneti	RCO01	Nem	Nem
Vissza nem térítendő támogatásban részesített vállalkozások - kevésbé fejlett régiók	ERFA	vállalkozás	közös kimeneti	RCO02	Nem	Nem
A kutatási és innovációs berendezések névleges értéke - kevésbé fejlett régiók	ERFA	EUR	közös kimeneti	RCO08	Nem	Nem
Kutatást végző szervezetekkel együttműködő vállalkozások - kevésbé fejlett régiók	ERFA	vállalkozás	közös kimeneti	RCO10	Nem	Nem
Vállalkozáson belüli innovációs tevékenységet folytató kkv-k kevésbé fejlett régiók	ERFA	vállalkozás	közös eredmény	RCR05	Nem	Nem

1) Közös kimeneti, közös eredmény, OP-kimeneti, OP-eredmény

Indikátor neve: RCO01 Támogatott vállalkozások (ebből: mikro-, kis-, közép-, illetve nagyvállalkozás) - kevésbé fejlett régiók

Indikátor definíciója: Az indikátor minden ERFA-ból és Kohéziós Alapból pénzügyi és természetbeni támogatásban részesülő vállalkozást mér. Az indikátor tekintetében a vállalkozások profitorientált szervezetek, amelyek a piaci igények kielégítésére árukat és szolgáltatásokat állítanak elő.

Indikátor számítási módja: Az irányító hatóság állítja elő a pályázati informatikai rendszerben (FAIR) tárolt kedvezményezetti adatok alapján.

Indikátor igazolásának módja: Az indikátort a kedvezményezettnek nem szükséges külön igazolnia, mivel az adatforrás a pályázati informatikai rendszer (FAIR).

Indikátor neve: RCO02 Vissza nem térítendő támogatásban részesített vállalkozások - kevésbé fejlett régiók

Indikátor definíciója: Azon vállalkozások száma, amelyek vissza nem térítendő típusú pénzügyi támogatásban (grant) részesülnek (a konzorciumi formában megvalósuló projekteknél a vállalkozásnak minősülő konzorciumi tagokat is beleértve). A vállalkozás definícióját lásd az RCO 01 indikátornál.

Indikátor számítási módja: Az irányító hatóság állítja elő a pályázati informatikai rendszerben (FAIR) tárolt kedvezményezetti adatok alapján.

Indikátor igazolásának módja: Az indikátort a kedvezményezettnek nem szükséges külön igazolnia, mivel az adatforrás a pályázati informatikai rendszer (FAIR).

Indikátor neve: RCO08 A kutatási és innovációs berendezések névleges értéke – kevésbé fejlett régiók

Indikátor definíciója: A támogatott kutatási és fejlesztési berendezések teljes beszerzési értéke. A K+F berendezés magában foglal minden olyan felszerelést és eszközt, amelyet közvetlenül K+F tevékenység végzésére használnak. Nem tartoznak ide pl. a kísérletekben vagy egyéb kutatási tevékenységben felhasznált vegyi anyagok, vagy egyéb fogyóeszközök.

Indikátor számítási módja: Az irányító hatóság állítja elő a pályázati informatikai rendszerben (FAIR) tárolt kedvezményezetti adatok alapján.

Indikátor igazolásának módja: Az indikátort a kedvezményezettnek nem szükséges külön igazolnia, mivel az adatforrás a pályázati informatikai rendszer (FAIR).

Indikátor neve: RCO10 Kutatást végző szervezetekkel együttműködő vállalkozások - kevésbé fejlett régiók

Indikátor definíciója: Azon vállalkozások száma, amelyek kutatási szervezetekkel közös kutatási projekteknél vesznek részt. A K + F tevékenységekben való együttműködés lehet új vagy meglévő és legalább a támogatott projekt időtartama alatt fenn kell állnia. Az indikátor magában foglalja a közös kutatási projekteknél való aktív részvételt, de nem fedi el az olyan szerződéses megállapodásokat, amelyek nem a támogatott projektben való aktív együttműködésre irányulnak.

Kutatási szervezet: olyan entitás, amelynek elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése. Példák: egyetem vagy kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációs közvetítő, valós vagy virtuális együttműködést kínáló kutatásorientált entitás, lehet magán vagy köztulajdonban lévő (a Bizottság 651/2014/EU rendelete 2. cikk 83. pontja szerinti szervezetek).

Indikátor számítási módja: Az irányító hatóság állítja elő a pályázati informatikai rendszerben (FAIR) tárolt kedvezményezetti adatok alapján.

Indikátor igazolásának módja: Az indikátort a kedvezményezettnek nem szükséges külön igazolnia, mivel az adatforrás a pályázati informatikai rendszer (FAIR).

Indikátor neve: RCR05 Vállalkozáson belüli innovációs tevékenységet folytató kkv-k - kevésbé fejlett régiók

Indikátor definíciója: Vállalkozáson belüli innovációs tevékenységet folytató vállalkozások száma. Az indikátor magába foglalja a mikrovállalkozásokat is. Az innovációs tevékenységeket házon belül (in-house) a támogatott vállalkozás végzi, és nem szervezi ki más vállalkozás vagy kutatószervezet számára. Az ezen feltételeknek megfelelő szoftverfejlesztés is ide sorolható.

Indikátor számítási módja: Az irányító hatóság állítja elő a pályázati informatikai rendszerben (FAIR) tárolt kedvezményezetti adatok alapján.

Indikátor igazolásának módja: Az indikátort a kedvezményezettnek nem szükséges külön igazolnia, mivel az adatforrás a pályázati informatikai rendszer (FAIR).

6. PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB ELVÁRÁSOK

6.1. Mire nem kapható támogatás?

A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható.

6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?

- a) Ön, mint kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a <https://www.palyazat.gov.hu> oldalról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” tartalmazza.
- b) A 651/2014/EU bizottsági rendelet a 2. cikk 83. pontjában határozza meg a kutató-tudásközvetítő szervezet fogalmát. Amennyiben a támogatás alanya megfelel e fogalomfeltételeinek, úgy azt kell feltételezni, hogy ezen szervezet nem végez gazdasági tevékenységet, ezért támogatása nem minősül uniós értelemben vett állami támogatásnak. Ez azt jelenti, hogy akár beruházása, akár működése támogatható állami forrásból az uniós állami támogatási szabályok hatályán kívül.

A fogalom szerint a kutató-tudásközvetítő szervezet olyan entitás, amelynek elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése. Azok a vállalkozások, amelyek például részvényesként vagy tagként döntő befolyással lehetnek egy ilyen entításra, nem élvezhetnek preferenciális hozzáférést az általa elért kutatási eredményekhez. Amennyiben a szervezet gazdasági és nem gazdasági tevékenységet is végez, és a két tevékenység bevételeit és kiadásait számvitelileg nem képes elkülönítetten kezelni, úgy a részére nyújtott állami forrás egésze vonatkozásában alkalmazni kell az uniós állami támogatási szabályokat.

Ugyanakkor, amennyiben a szervezet gazdasági tevékenységet is végez, ami közvetlenül kapcsolódik vagy feltétlen szükséges a kutatási szervezet vagy infrastruktúra működéséhez, és a teljes tevékenység vonatkozásában a gazdasági tevékenység aránya 20% alatt marad, úgy nem kell alkalmazni az uniós állami támogatási szabályokat. A 20% mérése szempontjából a „szervezet”-nek nem kell elkülönült jogi személynek lennie, a lényeg az, hogy a tevékenysége önállóan mérhető legyen. Így pl. „szervezet” lehet egy egyetemi laboratórium vagy egy egyetemi tanszék is. A „közvetlenül kapcsolódik” vagy „feltétlenül szükséges” feltételek akkor tekintendők

teljesültek, ha a gazdasági tevékenységek során ugyanazokat a forrásokat (mint például nyersanyag, felszerelés, munkaerő és állóeszköz) használják fel, mint a nem gazdasági tevékenységek során. A 20% mérése az éves összkapacitáshoz viszonyítva történik. Az elváráshoz kapcsolódóan a támogatást igénylőnek kimutatást kell készítenie a tervezett gazdasági tevékenység arányáról a teljes tevékenység vonatkozásában a hasznos élettartam, de legalább a fenntartási időszak végéig terjedő időszakra. A kimutatás eredményét a támogatási kérelem benyújtásakor, a projekt adatlapon szükséges bemutatni, az alátámasztó számításokat pedig mellékletként kell benyújtani.

- c) A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal¹⁴ által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők. Amennyiben az igazolásban szereplő K+F tevékenységek aránya eltér az előminősítés során meghatározott aránytól, úgy az záró kifizetés elbírálásakor a kiállított igazolás alapján az elszámolandó költségek felülvizsgálatra kerülnek.
- d) A Támogatói Okirat hatályba lépését követően az okiratban foglaltak módosítására az alábbiak szerint van lehetőség:
- i. Önálló Kedvezményezettnek legfeljebb 3 alkalommal, míg konzorcium szinten maximum 6 alkalommal nyújtható be módosítási kérelem a megvalósítási időszakban.
 - ii. A Korm. rendelet 149. § (1) bekezdés b) pont, valamint 153. § szerinti bejelentésekre nem vonatkoznak a fenti korlátozások.
- e) A projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósítási helyszínnak 60 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie a mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint non-profit gazdasági társaságok esetében. A megvalósítási helyszínnak a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. Továbbá biztosítani kell a projekt keretében foglalkoztatott személyek egy időben történő elhelyezését és az általuk végzendő tevékenység végrehajtását.

A projekt területileg koncentrált megvalósítása javasolt. A projekt megvalósítása során a konzorcium minden tagjának kell a fenti feltételeknek megfelelő megvalósítási helyszínnel rendelkeznie.

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnak az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

¹⁴ 2023. szeptember 1-től a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatal látja el. A támogatást igénylő amennyiben már megkezdett projektjét szeretné minősíteni K+F szempontból, akkor megkeresés alapján utólagos szakértői véleményt kérhet.

A megkeresésre induló szakértői eljárás díjköteles, a díj összegére az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 26.) IM rendeletben meghatározottak az irányadók.

A szakértői vélemény iránti megkeresés elektronikusan benyújtható a Hivatalhoz az erre rendszeresített űrlapon, amihez mellékleteket is lehet csatolni.

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek közül legalább kettő rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:

- Iparűzési adó fizetésigazolás, vagy önkormányzat igazolása az iparűzési adó mentességről, vagy az adókötelezettség bevezetésének hiányáról;
- Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte;
- Közüzeti számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapidj megfizetése nem elegendő), vagy bérlet ingatlan esetén bérleti szerződés.

A projektben foglalkoztatottak tényleges a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének - valamennyi a projektben foglalkoztatott tekintetében - rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást:

- projektben foglalkoztatottak (táv munkában foglalkoztatottak kivételével) a projekttel azonos, vagy a szomszédos megyében lévő lakóhelyének vagy tartózkodási helyének igazolása lakcímgazolvánnyal¹⁵; vagy a projektben foglalkoztatott munkavállalók a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető, vagyis 100 km-t meg nem haladó távolságban lévő lakóhelyének vagy tartózkodási helyének igazolása lakcímgazolvánnyal.

A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában bármikor ellenőrizhető.

A támogatást igénylő szerződéses kötelezettsége, hogy a projektet, a Támogatói Okiratban megjelölt megvalósítási helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt, ugyanezen a helyen fenntartja, illetve üzemelteti.

Olyan esetekben, amikor a projekt keretében nem helyhez kötött eszköz kerül beszerzésre (berendezések, infokommunikációs technológia (IKT) eszközök) - kivéve a helyhez kötött informatikai eszközök, pl. rack szekrény, nagyteljesítményű nyomtató/szkennerek stb.- a kedvezményezett abban az esetben is elegendő a szerződéses kötelezettségének, ha a nem helyhez kötött eszközt, a projektre vonatkozó régióban található, cégkivonatban bejegyzett székhelyére/telephelyére/fióktelepére aktiválja¹⁶, függetlenül attól, hogy az eszközzel ideiglenesen más országban folytat tevékenységet.

f) A megvalósítási helyszín műszaki követelményei

i. Eszközbeszerzés: helyhez kötött eszközök

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés tárgyát képező, helyhez kötött eszközök általában gépek, berendezések.

A megvalósítási helyszín abban az esetben alkalmas a projekt megvalósítására, ha

- a beszerzett eszközök elhelyezése, üzemeltetése biztosított

¹⁵ A projektben foglalkoztatott, a projekttel azonos, vagy szomszédos megyében lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező munkavállalók esetében is biztosítani kell a projekthelyszínen történő foglalkoztatást igazoló dokumentumok rendelkezésre állását.

¹⁶ A projekt keretében beszerzett szoftvereknek a záró beszámoló benyújtására működőképes és bemutatható állapotban kell lenniük. A támogatás kifizetésétől, vagyis a projekt befejezésétől a Kedvezményezettnek a projekt keretében beszerzett szoftvereket teljes körűen használnia kell.

- az eszközök elhelyezéséhez általában fedett, infrastruktúrával ellátott helyiség biztosított (üzemcsarnok, műhely szükséges)
- a helyiség kialakítása (méretek, padozat teherbírása) és infrastruktúra ellátottsága (elektromos áram, víz, gáz ellátás, szükség szerint technológiai infrastruktúra, biztonsági infrastruktúra; ú.m. tűzi víz és tűz- és füstjelző berendezés), az ott dolgozók számára kialakított kommunális helyiségekkel, alkalmas kell, hogy legyen a beszerzett eszközzel végzendő tevékenységhez.

ii. Eszközbeszerzés: mobil eszközök

Mobil eszközbeszerzés esetén a megvalósítási helyszínnek, melyen a projekt adatlapon megadott helyrajzi számú ingatlant értjük, alkalmasnak kell lennie a mobil eszközök átmeneti tárolására.

Mobil munkagépek esetén a megvalósítási helyszínen biztosítani kell a

- közútról történő megközelítés lehetőségét,
- gépek ki/bejárásának lehetőségét,
- gépek tárolására alkalmas teret (terepet), valamennyi, a projekt keretében beszerzett mobil berendezés egyszerre történő tárolása esetén is (sármentesített felület),
- gépek őrzését (épület, ideiglenes építmény, lakókocsi),
- tűzvédelmet.

Egyéb esetekben, a megvalósítási helyszínen biztosítani kell az eszközök

- ki/beszállításának lehetőségét,
- biztonságos elhelyezését/raktározását a tároló helyiségben.

iii. Eszközbeszerzés: IKT eszközök

- IKT eszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnel kapcsolatos, az eszközök üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges műszaki elvárások (kommunális infrastruktúrával, szélessávú internet csatlakozással rendelkező épület, szerver megfelelő elhelyezése, a beszerzett számítógépeknek megfelelő irodai munkahely) csak abban az esetben érvényesek, amennyiben az eszközök üzemeltetésének helyszíne egybe esik a projekt megvalósítási helyszínével.
- A támogatásból beszerzett IKT eszközök üzemeltetése, működtetése a megvalósítás helyszínén kívül is történhet, és nem releváns, hogy a támogatott eszközzel nyújtott szolgáltatás hol érhető el. Ilyen esetekben az üzemeltetés helyszínével, és nem a megvalósítás helyszínével kapcsolatban támaszthatók az eszközök üzemeltetéséhez, tárolásához előírt, a megvalósítás helyszínére vonatkozó műszaki követelmények.

iv. Személyi jellegű ráfordítás

- Személyi jellegű ráfordítás igénybevétele esetén a megvalósítási helyszínen biztosítani kell az egyszerre történő foglalkoztatáshoz szükséges infrastruktúra, szociális helyiségek, valamint elektromos áram, víz, gáz ellátás rendelkezésre állását.

6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni?

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségekre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása az Ön feladata és felelőssége.

Önnek a támogatási kérelem benyújtását követően nyilatkoznia kell minden, az adott projekten kívüli, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) tárgyi hatálya alá tartozó beszerzéséről. Amennyiben a projekt megvalósítási időtartama több naptári évet ölel fel, akkor évente kell nyilatkoznia.

Részletes tájékoztatás az "ÁÚF 21-27" 9. fejezetében olvasható.

6.4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?

Támogatás akkor folyósítható, ha a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az "ÁÚF 21-27" 7. fejezetében foglaltaktól a következőkben eltérve az alábbi feltételeknek megfelelnek:

Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem per, - és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. A per, - és igénymentesség feltételének a megvalósítási és fenntartási időszak ellenőrzései során is meg kell felelni.

Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a támogatási kérelem jogosultságának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz rendelkezésre állása. A per,- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.

6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?

A biztosítéknyújtással kapcsolatos részletes szabályozást az "ÁÚF 21-27" 6. fejezete tartalmazza.

6.6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével kapcsolatban?

Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta megtalálható a <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU> és a <https://www.palyazat.gov.hu> oldalon is.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert legfontosabb jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a projektek tervezése és végrehajtása során is biztosítani kell. Ezért kérjük, hogy a projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson Alapjogi Chartában rögzített alapjogok érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy tervezett projektében az alapjogok nem sérülnek, azok érvényesítése biztosított.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéről és a panasz kivizsgálásáról. Az Alapjogi Charta alapelveiről, a panasz benyújtásának lehetőségéről részletes információkat az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum tartalmaz.

6.7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás esetén?

Nem releváns.

6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?

Amennyiben a projekt tartalmaz regionális beruházási támogatást és/vagy a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt eredményeit széles körben terjeszti konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes, vagy nyílt forráskódú szoftverek útján, úgy Ön vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig a projekt megfelel az alábbi feltételeknek¹⁷:

A támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti. Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

Az Ön fenntartási jelentéstételi kötelezettsége a projektév szerint kerül meghatározásra a Korm. rendelet 357.§ (1). bekezdése alapján.

A támogatást igénylő köteles a fenntartási időszak végéig a támogatással létrehozott fejlesztést, információs technológiai fejlesztéseket fenntartani és üzemeltetni. A kötelező fenntartási időszak nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

¹⁷ 2021/1060 EU Rendelet 65. cikke alapján

A támogatást igénylő továbbá vállalja, hogy a projekt teljes időtartama alatt minimum 6 hónapig, legalább 1 fő női kutatót/fejlesztőt és/vagy innovátort és/vagy női kutatási segédszemélyzetet foglalkoztat teljes munkaidőben.¹⁸

Ezúton a támogató hozzájárul a projekt által létrehozott szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, valamint a projekt eredményeként létrejövő prototípus, új termék, technológia, szolgáltatás projektmegvalósítás befejezését követő értékesítéséhez, ahhoz nem kell előzetes egyedi jóváhagyást kérni az Irányító Hatóságtól.

Amennyiben támogatási intenzitás a Felhívás 3.3. 2. B. iv. b) pontja szerinti növelésére került sor, Ön a támogatási bónusz visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt eredményeinek széles körű terjesztését az NKFI Hivatal által végzett szakpolitikai előminősítés során meghatározott módon.

A projekt K+F eredményeinek széles körű terjesztési kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást a K+F Disszeminációs Útmutató a GINOP 2 illetve a GINOP Plusz 1 és 2 prioritás meghirdetett felhívásaihoz című dokumentum tartalmazza. A kötelezettség teljesítésének vizsgálata az 1. Projekt Fenntartási Jelentés ellenőrzésekor történik.

Ha Ön ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, akkor szabálytalansági eljárás indulhat Ön ellen. A szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti.

7. ELSZÁMOLHATÓSÁG

7.1. Mennyi előleg igényelhető?

Utófinanszírozású tevékenységekre Ön támogatási előleget igényelhet.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:

- a) 50%-a.

Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén előleg akkor nyújtható, ha

- b) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik.

Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet, és azt jóváhagytuk.

A likviditási terv sablonja a felhívás szakmai mellékletei között található meg.

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza.

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett, és előlegigényét 2023. szeptember 6-a előtt nyújtotta be, akkor

¹⁸ A projekt teljes időtartama a projekt megvalósítási és fenntartási időszakát jelenti. Ennek megfelelően a kötelezettség teljesítésének vizsgálata az 1. Projekt Fenntartási Jelentés vagy Záró Projekt Fenntartási Jelentés ellenőrzésekor történik. A vállalat teljesítettnek tekinthető abban az esetben is, amennyiben a kutató/fejlesztő és/vagy innovátor és/vagy kutatási segédszemélyzet 6 hónapos foglalkoztatási időszaka nem egybefüggő a projekt teljes időtartama alatt, továbbá a vállalat több női kutató/női segédszemélyzet foglalkoztatott beszámításával is teljesíthető.

a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt be kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett, és előlegigényét 2023. szeptember 6-át követően nyújtotta be, a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha Ön nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az irányító hatóság jóváhagyta.)

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az irányító hatóság jóváhagyta.)

Ha Ön állami támogatásban részesül, az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

7.2. Mekkora önerő kell a projekthez?

Az önerő a projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének a támogatáson felüli része. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszeréből származó egyéb támogatás is.

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központosan kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Az Európai Unióval elszámolható költségek legalább 25%-át igazolt saját forrásból kell fedezni, ha az regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik.

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit önerőből kell fedezni.

A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előleget is) kell igazolni az önerő rendelkezésre állását¹⁹.

7.3. Melyek az elszámolható költségek?

A **projekt Európai Unióval elszámolható költségei** között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

¹⁹ Részletek: ÁÚF 21-27" 8. fejezet, 5. alpont

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes költségének, azonban nem részei a projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket Önnek a 7.2. fejezetben hivatkozott önerőn túl, további saját forrásból kell majd fedeznie.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes költségét!

A támogatási kérelemben és a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz

- olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra jóváhagyott, az Európai Unióval elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy
- olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet Ön a 7.2. fejezetben hivatkozott önerőn túl, további saját forrásból, de a projekt részeként kíván megvalósítani.

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költség típusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást az Elszámolási Útmutató tartalmazza.

A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

A. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás támogatási kategória keretében:

- a) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei a Felhívás 2.1.1. a) és a 2.1.2. a) pontjaihoz kapcsolódóan:
- i. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (konzorcium minden tagjának a költségvetésének a részét kell, hogy képezze), önállóan megvalósuló projekt esetén minimum 30%, konzorciumban megvalósuló projekt esetén minimum 50 %.
- Bérköltség (beleértve a munkaidőn kívüli keresetkiegészítést (célfeladat, túlszolgálat, többletfeladat));
 - A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;
 - Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria).

A Felhívás 2.1.1. a) és 2.1.2. a) pontjához kapcsolódóan a kutatók/fejlesztők és a technikusok/segédszemélyzet tekintetében a munkaszerződés szerinti bruttó bér és járuléka, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig számolhatók el. A kutató/fejlesztő és technikus/segédszemélyzet bruttó bér és annak járuléka, valamint személyi jellegű kifizetései csak akkor számolhatók el, ha tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, az a munkaköri feladatukat képezi, ami a munkaköri leírásban rögzítésre került.²⁰ A kutató/fejlesztő személyek esetében kötelező elvárás, hogy ipari kutatás esetén a projekt szakterületéhez kapcsolódó felsőfokú (legalább MA/MSc), míg kísérleti fejlesztés esetén (legalább BA/BSc) szakirányú végzettséggel rendelkezzenek. Technikus személyek esetében kötelező elvárás, hogy legalább szakmunkás bizonyítvány érettségivel és a projekt

²⁰ A munkaköri leírásnak részletesen tartalmaznia kell a munkavállaló projektben teljesítendő tevékenységeinek felsorolását.

megvalósítása tekintetében szakirányú végzettséggel rendelkezzenek. A végzettséget alátámasztó dokumentumok a helyszíni ellenőrzés keretében kerülnek ellenőrzésre.²¹

Jelen Felhívás keretében a távmunka a projekt keretében elszámolható költségnek minősül.

b) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

i. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

- A Felhívás 2.1.1. a) és 2.1.2. a) pontjához kapcsolódó, a piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások költségei, tanácsadás, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe.

Nem minősül elszámolható költségnek az a szolgáltatás, amely más szellemi alkotásának jogosulatlan felhasználását, eltulajdonítását (plágium) eredményezi. A plágium szabálytalansági eljárást vonhat maga után.

c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

i. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség:

- A Felhívás 2.1.1. a) és 2.1.2. a) pontjához kapcsolódó anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

i. Eszközbeszerzés költségei:

- A Felhívás 2.1.1. a) és 2.1.2. a) pontjához kapcsolódó kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek, egyedi tervezésű és előállítású célgép²²) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).

Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

B. Regionális beruházási támogatás támogatási kategória keretében:

a) Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

i. Eszközbeszerzés költségei:

- Új eszközök, gépek beszerzése a Felhívás 2.1.2. b) pontjához kapcsolódóan az 7.5. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével.

Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja

²¹ Az elvégzett tevékenységeket a megvalósítás ideje alatt folyamatosan dokumentálni szükséges.

²² Egyedi gép (célgép): igazolható módon egyedi tervezésű és előállítású gép, amely olyan specifikus munkafeladatot lát el, amely művelet elvégzésére az általános kereskedelmi kínálatban nem áll rendelkezésre alkalmas eszköz.

az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható.

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében eszközöket (amortizáció) kizárólag nagyvállalatok és/vagy a regionális beruházási támogatás kategória feltételeit nem teljesítő mezőgazdasági vállalkozások szerezhethetik be. A többi vállalkozás esetében eszközbeszerzés kizárólag Regionális beruházási támogatás támogatási kategória keretében lehetséges.

C. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2.1.2 c) pontban foglalt támogatható tevékenységekhez kapcsolódó közvetett költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be, melynek mértéke a szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak pontosan 15%-a. Hardvereszközök költségei a Felhívás 2. sz. mellékletében található informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alapján, kizárólag átalány alapúan számolhatók el.

7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?

Önnek bizonyos költségtípusokat a támogatási kérelem költségvetésébe kizárólag százalékban meghatározott átalánnyként kell beterveznie és elszámolnia.

Az átalányalapú elszámolás konzorciumi tagonként külön-külön számítható.

A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a következő költségtípusok képezik (vetítési alap):

- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tagonként elfogadott személyi jellegű ráfordítás

A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása valós költség alapon történik. Ez azt jelenti, hogy a fenti költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal szükséges alátámasztania.

A százalékban meghatározott átalány mértéke: pontosan 15%

A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek):

- A Felhívás 2.1.2. c) pontjában felsorolt Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségek.

A számított költségekbe tartozó költségtípusokat a vetítési alapba tartozó költségtípusoknak a fentiekben meghatározott százalékában számoljuk el és fizetjük ki, a vetítési alapba tartozó költségtípusok kifizetésével együtt és azzal egyidejűleg. A számított költségek teljesítését nem szükséges pénzügyi bizonylatokkal alátámasztania. Fontos azonban, hogy a számított költségeket csak akkor fizetjük ki, ha a költségvetés tartalmaz vetítési alapba tartozó költségtípusokat.

A fenti egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező.

Az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása során a költségek felmerülését Önnek nem kell alátámasztania pénzügyi bizonylatokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem vizsgáljuk. (Kivétel ez alól a százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén a vetítési alapba tartozó költségtípusok) Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Önnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem

szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie, viszont az irányító hatóság és más, uniós ellenőrző szervezetek a helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának:

- kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap, a Felhívás 7.3.C pontban foglalt költség (projektelőkészítés) esetében 2021.01.01.,
- vége: a projekt fizikai befejezése.

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztásával kapcsolatban kérjük, figyeljen az alábbiakra:

- a) Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 2.000.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számlolható el.

Technikus munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számlolható el.

Segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számlolható el.

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások évente 13%-kal emelkedhetnek, amelynél a bázis érték a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év bérkarton alapján számított havi bruttó átlagbér (kérjük figyelembe venni a bérköltség elszámolási csomag útmutatójában foglaltakat).

Támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év alapján történő havi bruttó átlagbér meghatározása:

- Bruttó bérbe beleszámítandó minden olyan bérelem, ami mögött teljesítés van (pl.: alapbér, prémium, túlóra, pótlékok).
- Nem számítandó bele, ami mögött teljesítés nem igazolható (pl.: jutalom, béren kívüli juttatások).
- A havi bruttó bér meghatározásánál a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év éves bérkartonját kell figyelembe venni.

A következő év során legfeljebb a bázis érték 13%-kal növelt összege számolható el a projekt keretén belül (mint bruttó bér). Minden további év során maximum az előző év 13%-kal göngyölítetten növelt összeg számolható el a projekt keretén belül (mint bruttó bér). Új foglalkoztatott esetében a maximum elszámolható bruttó bér az azonos/hasonló beosztásban alkalmazott munkavállaló támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó naptári év havi bruttó átlagbére, mely évente maximum göngyölítetten 13 %-kal növelhető az előzőekben részletezett módon.

Az elszámolható személyi jellegű ráfordítás teljesítés alapú elszámolás esetén nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó naptári év havi bruttó átlagbér vagy új foglalkoztatott esetében azonos/hasonló beosztásban alkalmazott munkavállaló támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó naptári év havi bruttó átlagbére 13%-os GÖNGYÖLÍTETT növekménnyel számolt értékének 25%-át.

A Felhívásban meghatározott személyi jellegű korlátokat személyenként, egy hónapra – napi 8 órás (vagy annál több) foglalkoztatásra – vonatkozóan, a teljes bértömegre (alapbérre + bármilyen támogatással érintett projektekre és járulékaikra) összevontan kell értelmezni. Azaz egy munkavállaló – pl. kutató-fejlesztő – részére egy hónapban maximum 2.000.000 Ft személyi jellegű ráfordítás számolható el napi 8 órás foglalkoztatás esetén, mely összeg összességében értendő valamennyi támogatással érintett projektekre, melyen az adott munkavállaló dolgozik, a munka jogcímétől, foglalkoztatás formájától (pl. kinevezés) függetlenül. A bérelszámoláshoz kötelező benyújtani a szakirányú felsőfokú végzettséget alátámasztó dokumentumokat.

Felsővezetői tisztséget betöltők esetén a következő korlátozások érvényesek:

- nagyvállalatnál a felsővezető bérének maximum 25%-a,
- középvállalkozásnál a felsővezető bérének maximum 50%-a,
- mikro-, és kisvállalkozásnál a felsővezető²³ bérének maximum 75%-a számolható el.

Egy személynek ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen számolható el személyi jellegű költség.

- b) Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra és szállítói finanszírozásra nincs lehetőség.
- c) Jelen felhívás keretében a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 196. § szerinti távmunka a projekt keretében elszámolható költségnek minősül.

A távmunka keretében történő projektfeladatok határidőn belüli elvégzését, a munkavállaló rendelkezésre állását munkaszerződéssel, a távmunkára vonatkozó munkáltatói szabályzattal, protokollal kell alátámasztania.

- d) Utófinanszírozású kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kétszázezer forintot.
- e) A projekt megvalósítása során tagonként legfeljebb 6 (5 db időközi és 1 db záró) kifizetési igénylés nyújtható be, melyekbe az elutasított elszámolások nem számítanak bele.
- f) A támogatást igénylőnek a beszerzés tárgyát képező, 7.3. A. b) i., a 7.3. A. d) i. és a 7.3. B. a) i. pontok szerinti költségtételek tekintetében piacfelméréssel kell alátámasztania, hogy a beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelel. A piacfelmérés a támogatási kérelem adatlap részét képezi, így annak formai és tartalmi követelményeit a kitöltőprogram kitöltési útmutatója tartalmazza.

A 7.3.A.d) i. és a 7.3.B.a) i. pontok szerinti költségtételek tekintetében egyszerűsített piacfelmérésre is lehetőség van listaáras termékek beszerzése esetén. Egyszerűsített piacfelméréssel abban az esetben igazolható a piaci ár realitása, ha az adott költségtétel ára elérhető egyrészt a kiválasztott, a termék tekintetében kompetens, potenciális gyártó/szállító/forgalmazó honlapján, másrészt további két, független gyártó/szállító/forgalmazó honlapján is. Legalább az egyik honlapnak webáruházal is kell rendelkeznie. Egyszerűsített piacfelmérés esetén elegendő a kiválasztott szállító adatait, illetve a honlap elérések címét megadni a támogatási kérelem adatlapon. A honlapokról készült, rendszerdátumot is tartalmazó képernyőképeket a támogatási kérelemhez szükséges mellékelni. Külföldi honlap esetén a képernyőkép készítés dátumának napjára vonatkozó MNB középárfolyamon szükséges forintra átszámítani a tétel árát.

²³ Az a személy minősül felsővezetőnek, aki a cégjegyzék szerint önálló vagy együttes cégjegyzési joggal rendelkezik, vagy akinek a munkaszerződésében rögzítésre kerül, hogy felsővezetői munkakörben kerül alkalmazásra.

A 7.3.A.d) i. és a 7.3.B.a) i. pontok szerinti, nettó 500.000 Ft-ot meg nem haladó listaáras eszközök, alátámasztása kizárólag egyszerűsített piacfelméssel történhet.

A Felhívás keretében informatikai eszközök kizárólag a 2.1.2 c) pont szerinti tevékenységhez kapcsolódóan számolhatóak el, a 2.1.2 b) és 2.1.1 a) pont szerinti tevékenységhez kapcsolódóan nem.

A projekt költségvetésének alapját a piacfelmérés szerinti ár kell, hogy képezze, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a piacfelmérésben feltüntetettnél alacsonyabb elszámolható költség kerüljön rögzítésre.

A költségtelek alátámasztására 1 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés fogadható el. Amennyiben nem áll rendelkezésre az adott költségtelek vonatkozásában az 1 db, formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés, akkor az a költségtelek nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy a költségtelek alátámasztására a piacfelmérés nem helyettesíthető egyéb mellékletek csatolásával (pl.: árajánlat, összesítő táblázatok stb), azok benyújtására csak az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulása vagy egyedi, külön kérése esetében van lehetőség.

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.

A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell a megrendelést, teljesítésigazolást, kifizetés igazolást.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell.

- g) A Korm. rendelet értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések esetében figyeljen az alábbi összeférhetlenségi szabályokra:

Nem független az az ajánlattevő,

- amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviselőre jogosult személy, továbbá, ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviselői, munkáltatói, vagy kinevezési;
- amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviselőre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviselői, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
- ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolott vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az

egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

- h) A kedvezményezettnek projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2034. december 31-éig megőriznie.
- i) Visszlízing elszámolására jelen felhívás keretében nincs lehetőség.
- j) Önnek nincs lehetősége költségelszámolásra, ha az szóbeli megállapodáson alapul.
- k) Az alábbi költségek tekintetében összesítőként történik a megvalósítás során az elszámolás:
- kis támogatástartalmú számlák összesítővel történik azon számlák elszámolása, amelyek alapján az igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja meg az 500 000 forintot,
 - személyi jellegű költségek összesítőjén a projekt szakmai megvalósítóinak bér és járulékköltségeinek, valamint egyéb személyi jellegű ráfordításainak elszámolása történik. Az elszámolás során a „bérköltség elszámolási csomag” táblázatait kell kitölteni és felcsatolni excel formátumban,
 - anyagköltség összesítő a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség esetében alkalmazandó. Az elszámolásra benyújtott számlák egyenkénti nettó értékének meg kell haladnia az 50.000 Ft-ot,
 - projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig elszámolható költségek (Felhívás 7.3.B. a) i. pont szerinti költségek) elszámolása értékcsökkenési összesítőn történik.
 - A személyi jellegű költségek összesítő kivételével, a számlaösszesítők használata esetén alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges.
 - Felhívjuk a figyelmet, hogy az összesítőben szereplő költségek alátámasztó dokumentumait helyszíni ellenőrzés keretében fogjuk ellenőrizni. Kérjük, figyeljen arra, hogy az elszámoló bizonylatok (pl.: számlák, bérjegyzék, stb.) ebben az esetben is megfeleljenek a jogszabályban meghatározott formai elvárásoknak (pl.: záradékolás, megrendelés dokumentuma, ajánlatok stb.).
- l) Közzsféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat.
- m) Felhívjuk figyelmét, hogy a megítélt támogatás összegétől függetlenül, a záró kifizetési igénylés jóváhagyása előtt helyszíni ellenőrzés kerül lefolytatásra a Támogatást igénylőnél.

7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások?

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költség típusok vonatkozásában vegye figyelembe a következő korlátozásokat:

Költség típus	Minimális mértéke az összes	Minimális elszámolható	Maximális mértéke az összes elszámolható	Maximális elszámolható
---------------	-----------------------------	------------------------	--	------------------------

	elszámolható költségre vetítve (%)	költség összege (Ft)	költségre vetítve (%)	költség összege (Ft)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	önálló projekt: 30 % konzorcium: 50 %	-	-	-
Új eszközök beszerzésének költsége	-	egyenként minimum nettó 200.000 Ft/eszköz	-	-

A felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok és összegek betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A költségvetés összeállításakor kérjük, hogy figyeljen arra, hogy az egyes költség típusok maximális mértékére vonatkozó százalékot két tizedes jegy pontossággal határozza meg, mert a kérelem elbírálásakor ezt megvizsgáljuk.

A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költség típusokra megállapított összeg nem növekedhet.

A fenti korlátozások nem jelentik a felsorolt költség típusok százalékban meghatározott átalánnyal történő elszámolását. A költségvetésnek meg kell felelnie a felhívás 7.3.1. pontjában leírtaknak is.

7.6. Milyen költségek nem számolhatók el?

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 7.3. pontban, különösen:

1. a támogatást igénylő által előállított és/vagy forgalmazott egyazon termék osztályba tartozó olyan eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, amelyből a benyújtást megelőző 3 évben árbevétele keletkezett. Egyazon termék osztályba tartoznak - eszközök és szoftverek vonatkozásában – az azonos funkciót ellátó, főbb műszaki tulajdonságaiban és technikai paramétereiben megegyező, egyazon célterületen használandó termékek.
A fenti előírásoknak való megfelelésnek a projekt fenntartási időszakának végéig biztosítani kell.
2. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült
 - műszaki gépek, berendezések,
 - immateriális javak,
 - és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke,
3. a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés és szolgáltatás igénybevétele,

4. ingatlanvásárlás költsége,
5. garanciális költségek,
6. a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,
7. franchise díj,
8. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve az 7.3.C. pontban nevesített előkészítési költségeket,
9. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,
10. kamatköltségek, kamattartozás kiegyenlítés,
11. hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában,
12. hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek,
13. deviza-átváltási jutalék,
14. pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség,
15. bírságok, Kedvezményezett által fizetett kötbérek és perköltségek, jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható,
16. reprezentációs költségek,
17. jogszabály-frissítési díj,
18. fordítási költségek,
19. levonható ÁFA,
20. közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése (8601 - 8609, 8701 - 8708, 8710 - 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú járművek, földmunkagépek, útépítőgépek,
21. kézi szerszámkészlet, (pl. villáskulcs készlet, kézi csavarhúzó szett, szerszámos kocsi),
22. műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
23. meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik,
24. eszközök leszerelési költsége,
25. szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
26. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
27. irodabútor,
28. készletek beszerzése,
29. termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja,

30. nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével,
31. informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége,
32. terméktámogatási díj
33. a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
34. a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
35. az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
36. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége,
37. nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

8. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

8.1. Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek kiválasztása?

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra, melynek határideje 7 nap.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására, melynek határideje 3 nap.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Standard eljárásrend esetén a támogató döntést követően Támogatói Okirat kibocsátására kerül sor.

A támogatási kérelmek a NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével kell, hogy rendelkezzenek. Ennek hiányában a támogatási kérelem nem nyújtható be. Ezen KFI szempontú támogató vélemény nem jelent garanciát a támogatási igény pozitív elbírálására.

Az Irányító Hatósághoz benyújtott támogatási kérelem konzorciumi összetétele és költségvetése az NKFIH szakpolitikai véleményétől kizárólag adminisztratív (pl. árfolyameltérés, jogszabályváltozás,

kitöltő programbeli előírás, téves számviteli besorolás javítása) okból térhet el, a költségterv és a konzorciumi összetétel szakmai szempontú módosítására a döntés meghozatala előtt nincs lehetőség. Az eljárásrendre vonatkozó további információk az "ÁÚF 21-27" 3. fejezetében találhatók.

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?

Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak:

1. Nem hiánypótlatható jogosultsági kritériumok

- a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat a felhívásban előírt módon került aláírásra vagy hitelesítésre, az aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles
- a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,
- a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte.
- a támogatási kérelem a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével rendelkezik.

A b) pont konzorcium esetén konzorciumi tagonként kerül ellenőrzésre.

A fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótlathatóak. Ezért ha a támogatási kérelem nem felel meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül elutasítjuk.

2. Hiánypótlatható jogosultsági szempontok

A hiánypótlatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk, ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótlatható.

3. Tartalmi értékelési szempontok²⁴

A támogatási kérelmet elutasítjuk, ha a projektértékelési előfeltételek bármelyikének nem felel meg.

A tartalmi értékelés során 160 pont szerezhető.

	Értékelési előfeltételek	Megfelelt
	A projekt célja összhangban van a Felhívás céljával. Kiemelt tekintettel a következőkre: - A projekt megfelel a Felhívás 13.1. pontjában meghatározott szakpolitikai céloknak és illeszkedik az Operatív Program kereteihez (más OP-któl való lehatárolás biztosított). - A projekt fejlesztendő tevékenysége a műszaki tartalom és a költségvetés alapján helyesen került besorolásra, a fejlesztési igény	Igen/Nem

²⁴ Az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések eredményeképpen a 2023. május 30-i Monitoring Bizottsági ülést követően módosításra kerültek a tartalmi értékelési szempontok.

	ténylegesen nem a Felhívás vagy az Operatív Program által kizárt tevékenységgel kapcsolatos beruházásra irányul. - A projekt költségelemei a Felhívás és mellékleteiben foglaltak alapján helyes támogatható tevékenységekbe kerültek besorolásra, melyek kapcsolódnak a megjelölt fejlesztendő tevékenységhez. - A projekt megvalósítása nem hordoz kiemelkedően jelentős kockázatot és a támogatást igénylő által szakmailag megvalósítható.	
	A projektben vállalt feladatok költségvetése reális.	Igen/Nem
	A projekt illeszkedik a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia prioritásaihoz	Igen/Nem
	K+F tevékenység minősítése - A benyújtott kérelem szakmai tartalma illeszkedik a kutatás-fejlesztés fogalmi elemeihez	Igen/Nem
	A támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és a projekt tervezése során mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. Vállalta továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak betartását mind a projekt megvalósítása során mind a fenntartási időszak alatt. Tudomásul veszi, hogy az adott elvárás teljesítését az IH az adott időszakban vizsgálhatja. A benyújtott támogatási kérelem vizsgálata²⁵ során, a projekt kapcsán Alapjogi Chartát érintő jogsérelem gyanúja nem merült fel.	Igen/Nem
	Értékelési szempont	Minősítés (Adható pontszám)
I.	Benyújtott kérelem szakmai megalapozottsága	40 pont
1.	Műszaki tudományos tartalom	15
	A projekt az új prototípus/termék/szolgáltatás/technológia bemutatásán kívül nem ad megfelelő támpontot a műszaki-tudományos tartalom megítéléséhez	0
	A projekt során az új termék/szolgáltatás/technológia létrehozása ismert tudományos vagy technológiai eredmény felhasználásával történik	10
	A projekt során az új termék/szolgáltatás/technológia létrehozása a projekt keretében elért új tudományos eredmény, ismeret felhasználásával is történik	15
2.	A kérelemben foglalt kutatás-fejlesztési projekt üzleti hasznosíthatósága (célcsoport és piaci igény jelentősége, versenytárs elemzés, piaci bevezetés megalapozottsága)	10
	A kutatás-fejlesztési projekttel megcélzott célcsoport valós igénye megfelelően került ismertetésre, megfelelően alátámasztott;	0-4
	A kutatás-fejlesztési projekt versenytárselemzése megalapozott, kevés/sok versenytárs azonosítható;	0-4
	A kutatás-fejlesztési projekt eredményének piacra viteli elképzelései megalapozottak, alátámasztottak;	0-2
3.	A kérelemben foglalt kutatás-fejlesztési projekt iparági jelentősége	10
	A projekt jelentősége kizárólag a támogatást igénylő(k) szintjén jelentkezik	0
	A projekt iparági jelentősége országos szinten jelentkezik.	5
	A projekt -országokon túlmutató- nemzetközi iparági jelentőséggel bír.	10
4.	Az egyenlőséget, befogadást és megkülönböztetésmentességet biztosító többlet tevékenységek teljesítése	5

²⁵ Az Irányító Hatóság a vizsgálatot elsősorban a hozzá hivatalosan beérkezett információk, illetve az Arachne Kockázátértékelő Eszköz alapjogokat érintő negatív információi alapján folytatja le.

	A projekt keretében a támogatást igénylő nem teljesít többlettevékenységet az Operatív Programban meghatározottak közül (pl. női projektvezető alkalmazása, nők arányának nagyobb mértékű növelése a kutatók körében, hátrányos helyzetű csoportok hozzáféréseinek javítása a foglalkoztatáshoz)	0
	A projekt keretében a támogatást igénylő többlettevékenységet teljesít az Operatív Programban meghatározottak közül (pl. női projektvezető alkalmazása, nők arányának nagyobb mértékű növelése a kutatók körében, hátrányos helyzetű csoportok hozzáféréseinek javítása a foglalkoztatáshoz)	5
II.	Támogatást igénylő szakmai alkalmassága a kutatás-fejlesztési projekt szakmai megvalósításához	30
5.	Kutatási-fejlesztési projekt megvalósításához szükséges szakmai erőforrások rendelkezésre állása, alátámasztottsága	10
	A támogatást igénylő(k) által bemutatott szakmai erőforrás minőségben vagy mennyiségben nem megfelelően került alátámasztásra	0
	A támogatást igénylő (k) által bemutatott szakmai erőforrás a projekt során kibővülő kapacitásokkal már minőségben is és mennyiségben is megfelelőnek tekinthető a kutatás-fejlesztés kívánt minőségű elvégzéséhez.	5
	A támogatást igénylő (k) által bemutatott szakmai erőforrás jelenleg is magas szinten teljesíti az elvárásokat.	10
6.	A támogatást igénylő(k) K+F tapasztalatainak bemutatása a projektmegvalósítás szempontjából	10
	A kérelemben nem került bemutatásra vagy nincs a szervezet(ek)nek K+F tapasztalata.	0
	A kérelemben részletesen bemutatásra került a szervezet(ek) releváns K+F tapasztalata.	10
7.	Korábbi részvétel a Horizon 2020 programban (támogatást igénylő vagy konzorcium esetén konzorciumvezető)	10
	A támogatást igénylő profitorientált vállalkozás rendelkezik korábban benyújtott legalább 1 támogatott (MAINLIST) Horizon 2020 pályázattal. (A kétlépcsős pályázatok első lépcsője ebbe a kategóriába nem tartozik bele.)	10
	A támogatást igénylő profitorientált vállalkozás rendelkezik korábban benyújtott legalább 1 tartaléklistas (RESERVE_LIST), vagy forráshiány (NO MONEY) miatt elutasított pályázattal.	8
	A támogatást igénylő profitorientált vállalkozás rendelkezik korábban benyújtott legalább 1 formai követelményeknek megfelelő (ELIGIBLE), ugyanakkor elutasított (REJECTED) pályázattal, amely a megszerezhető pontszám legalább 60%-át elnyerte.	5
	A támogatást igénylő profitorientált vállalkozás rendelkezik korábban benyújtott legalább 1 formai követelményeknek megfelelő (ELIGIBLE), ugyanakkor elutasított (REJECTED) pályázattal, amely a megszerezhető pontszám legalább 30%-át elnyerte.	3
	A támogatást igénylő profitorientált vállalkozás nem rendelkezik a fenti követelmények legalább egyikét teljesítő pályázattal.	0
III.	Támogatást igénylő alkalmassága a kutatás-fejlesztési projekt szakmai megvalósításához	90
8.	Helyszín alkalmassága a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítására (konzorcium esetén a konzorciumvezető vállalkozás konvergencia régióban működő főmegvalósítási helyszíneként megjelölt székhelyének/telephelyének/fióktelepének működési időtartama	10

	alapján – a támogatási kérelem benyújtását megelőző időszak kerül figyelembe vételre a számítás során)	
	$x < 1$ év	0
	1 év	3
	2 év	7
	$3 \text{ év} \leq x$	10
9.	Árbevétel arányos összköltség (támogatást igénylő vagy konzorcium esetén konzorciumvezető vállalkozásra vonatkozóan) $x = \frac{\text{vállalkozás összköltsége}}{\text{választott bázisév éves beszámolója szerinti értékesítés nettó árbevétele}}$	15
	$x \geq 1$	0
	$0,7 \leq x < 1$	5
	$0,4 \leq x < 0,7$	10
	$x < 0,4$	15
10.	Saját tőke arányos támogatás összeg (támogatást igénylő vagy konzorcium esetén konzorciumvezető vállalkozásra vonatkozóan) $x = \frac{\text{vállalkozás támogatás összege}}{\text{választott bázisév éves beszámolója szerinti saját tőkéje}}$	15
	$x \geq 0,9$	0
	$0,7 \leq x < 0,9$	10
	$0 < x < 0,7$	15
11.	EBITDA arányos támogatás összeg (támogatást igénylő vagy konzorcium esetén a konzorciumvezető vállalkozás): $x = \frac{\text{vállalkozás támogatás összege}}{\text{választott bázisév éves beszámolója szerinti üzemi, üzleti tevékenység + értékcsökkenési leírás összege}}$	10
	$1,5 \leq x \text{ és } x \leq 0$	0
	$0,5 \leq x < 1,5$	5
	$0 < x < 0,5$	10
12.	Működés időtartama (a támogatási kérelmet benyújtó lezárt teljes üzleti éveinek száma) (konzorcium esetén a konzorciumvezető vállalkozás)	20
	$x = 2$ év	0
	3 év	5
	$4 \text{ év} \leq x \leq 6 \text{ év}$	10
	$7 \text{ év} \leq x < 9 \text{ év}$	15
	$9 \text{ év} \leq x$	20
13.	Tulajdonosi kör összetétele (a vállalkozásnak 100%-ban közvetlen természetes személyek a tulajdonosai) (konzorcium esetén a konzorciumvezető vállalkozás)	10
	A vállalkozásnak nem 100%-ban közvetlen természetes személyek a tulajdonosai	0
	A vállalkozásnak 100%-ban közvetlen természetes személyek a tulajdonosai;	10
14.	Választott bázisév és a választott bázisévet megelőző üzleti év közötti árbevétel növekedés (támogatást igénylő vagy konzorcium esetén a konzorciumvezető vállalkozás) $x = \left(\frac{\text{választott bázisév éves beszámolója szerinti értékesítés nettó árbevétele}}{\text{választott bázisévet megelőző üzleti év éves beszámolója szerinti értékesítés nettó árbevétele}} - 1 \right) * 100$	10

	$x \leq 5\%$	0
	$5\% < x$	10
	Összes pont:	160

Támogatható az a projektjavaslat, amely esetében az elérhető maximális 160 pontból a kérelemre adott összpontszám eléri a minimális 80 pontot. Emellett az I. és II. szempontcsoportokon együttvéve a minimum elérendő pontszám 30 pont. A 80 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy bázisévként a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes (365 nap), lezárt üzleti év kerüljön figyelembe vételre. Ebben az esetben a tartalmi értékelési szempontrendszer 9), 10), 11), és 14) értékelési szempontjainak értékelése során báziséveként ugyanannak az üzleti évnek az adatait kell figyelembe venni.

Felhívjuk figyelmét, hogy 2019-nél korábbi lezárt üzleti év nem kerülhet kiválasztásra.

A támogatási kérelem benyújtására ugyanazon üzleti év gazdálkodási adataival van lehetőség, mint amelyek az NKFI Hivatal által végzett szakpolitikai előminősítés során figyelembe vételre kerültek.

3.1. A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk

- Felhívjuk figyelmét, a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleménye tartalmazza a projektjavaslat Nemzeti S3-ban meghatározott prioritásokhoz való kapcsolódását, melyet az Irányító Hatóság figyelembe vesz.
- A Felhívás tartalmi értékelési szempontrendszerének 12) rangsorolási szempontjának értékelése során a benyújtást megelőzően lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évek száma vehető figyelembe, amibe beleszámít a támogatást igénylő jogelődjének működési időtartama is.
- A Felhívás tartalmi értékelési szempontrendszerének 8) és 13) rangsorolási szempontjainak értékelése az e-cegjegyzek.hu oldalon közzétett, támogatást igénylő cégkivonata alapján történik.
- A Felhívás tartalmi értékelési szempontrendszerének 9), 10), 11), 14), rangsorolási szempontjainak értékelése során a választott bázisév jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által), lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti év éves beszámolója szerinti adatok kerülnek figyelembevételre.
- A Felhívás tartalmi értékelési szempontrendszerének 7) rangsorolási szempontjának értékelése a <https://cordis.europa.eu/projects> honlapon elérhető adatbázis alapján történik.
- Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a Korm. rendelet 106. § g) pontja értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.
- A Korm. rendelet 106. § f) pontja alapján jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek tartalmi értékelése kiterjed a monitoring és információs rendszerben a támogatást igénylő korábbi projektjeivel kapcsolatban rendelkezésre álló információk, különösen a pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárások vizsgálatára. Jelen felhívás esetében a pénzügyi

korrekciót eredményezett szabálytalanságok pontszámot csökkentő tényezőként kerülnek figyelembevételre, az elért összpontszám 3 pontos csökkentésével, amennyiben a Döntés-előkészítő Bizottság máshogy nem dönt.

- h) A Felhívás keretében kizárólag azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó S3-ban²⁶ meghatározott nemzetgazdasági vagy horizontális prioritások valamelyikéhez:

Nemzetgazdasági prioritások

- Élvonalbeli technológiák
- Egészség
- A gazdaság digitalizációja
- Energia, klíma
- Szolgáltatások
- Erőforrás-hatékony gazdaság
- Mezőgazdaság, élelmiszeripar
- Kreatív ipar

Horizontális prioritások

- Képzés, oktatás
- Közsféra és egyetemek innovációja

9. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Támogatáshalmazódás

Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmazható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmazható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb,

²⁶ A 2021–2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiát (S3) a Kormány 1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozatában fogadta el.

azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig, támogatási összegig vagy finanszírozási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

1. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

A kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtható támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiacra összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 25. cikke, a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

2. Regionális beruházási támogatás

- a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezetében és a III. fejezet 14. cikkében,
- a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben,
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben

foglaltakkal összhangban nyújtható.

Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi regionális beruházási támogatást, ha a támogatás összege a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt – figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet a támogatás nyújtásának napján hatályos jóváhagyott regionális térkép alapján ugyanazon a településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költséggel rendelkező beruházás kaphat.

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, a Nyugat-Dunántúl vagy Pest régióban valósít meg.

Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményezi.

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény

áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

Áttelepítésnek minősül, ha:

- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.

3. Csekély összegű támogatás

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig halmozható.

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

10.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk az Önről a közhiteles adatbázisokban elérhető adatokat.

10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy Ön - sikeres elbírálás és támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a <https://www.palyazat.gov.hu> honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük.²⁷

Ön felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (Ön és az esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek) személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania.

10.2. További dokumentumok

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a 2021-20207-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum és az Elszámolási Útmutató, amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.

Az Általános Útmutató a 2021-20207-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz és az Elszámolási Útmutató az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

Általános Útmutató a 2021-20207-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz

1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája

²⁷ Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító) követelmények
12. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

Elszámolási Útmutató

- I. Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről
- II. A kifizetési kérelemben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok – „Mátrix”
- III. A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítését szolgáló ellenőrzés szempontjai
- IV. Pályázati általános forgalmi adóról szóló útmutató

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

11. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az Egységes Fejlesztéspolitikai Ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, amely az alábbi nyitvatartási időben áll rendelkezésre:

- érdeklődés általános pályázati lehetőségekkel kapcsolatban: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig,
- érdeklődés már benyújtott pályázattal kapcsolatos konkrét ügyben: hétfőtől csütörtökig 9-től 12 óráig,
- segítségkérés a pályázati informatikai rendszerek használatával kapcsolatban: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig.

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a palyazat.gov.hu oldalon, ahol az Egységes Fejlesztéspolitikai Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?

Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:

- a) A NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleménye, továbbá a NKFI Hivatal felé benyújtott teljes dokumentáció (az NKFI Hivatalhoz, a szakpolitikai véleményezés kezdeményezése céljából benyújtott kérelem adatlap és Excel költségterv).

Kérjük, a szakpolitikai véleményre vonatkozóan csatolandó dokumentumok egy tömörített fájlban (pl. zip; rar) kerüljenek csatolásra az alábbi elnevezés (minta) szerint: NKFIH_vélemény_Támogatást igénylő neve.

- b) A beszerzés tárgyát képező költségtételekre vonatkozó piacfelméréshez kapcsolódóan csatolni szükséges:

- i. eszközbeszerzésre beszerzésére vonatkozóan a kiválasztott szállító forgalmazói státusza esetén a gyártóval/fejlesztővel való kapcsolatot igazoló alátámasztó dokumentumot (pl. gyártói igazolás, disztribútori szerződés, forgalmazói megállapodás),
- ii. egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott eszközbeszerzésre vonatkozóan a gyártók/szállítók/forgalmazók honlapjáról készült képernyőképek,
- iii. egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése esetén a tervezés során készült mérnökrajzot, valamint a szállító által kiállított részletes költségkalkulációt,

Kérjük, a beszerzés tárgyát képező költségtételekre vonatkozóan csatolandó dokumentumok egy fájlban (pl. zip; pdf) kerüljenek csatolásra az alábbi elnevezés (minta) szerint: Piaci ár_piacfelmérés_Támogatást igénylő neve.

- c) A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, helyszínenként legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció, melynek a 6.2. f) pontban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést kell bemutatnia.

1. Helyhez kötött eszköz beszerzése esetén

- legalább 3 fotó tartalmazza az eszköz elhelyezésére szolgáló helyiség bemutatását (beleértve a fedett, infrastruktúrával ellátott helyiség külső-belső terének, valamint méretének és padozatának bemutatását),
- legalább 3 fotó tartalmazza a helyiség infrastruktúra ellátottságának bemutatását (beleértve elektromos áram, víz, gáz ellátás, valamint szociális helyiségek bemutatását).

2. Mobil eszköz beszerzése esetén:

- legalább 2 fotó tartalmazza a gépek ki/bejárásának, valamint közútról történő megközelítés biztosításának bemutatását,
- legalább 2 fotó tartalmazza a gépek tárolására alkalmas helyiség (tér) bemutatását (beleértve az egyszerre történő tárolás esetét),
- legalább 2 fotó tartalmazza kármegelőzést segítő infrastruktúra bemutatását (pl. őrző-, védőrendszer, tűzvédelmi eszközök bemutatását).

3. IKT eszköz beszerzése esetén:

- legalább 2 fotó tartalmazza az eszközök üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges szélessávú internet csatlakozás, szerver megfelelő elhelyezése, megfelelő irodai munkahely bemutatását.

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás elszámolása esetén:

- legalább 3 fotó tartalmazza a munkavégzés helyiségéül szolgáló helyszín bemutatását (beleértve az egyszerre történő foglalkoztatáshoz biztosított infrastruktúra, szociális helyiségek, valamint elektromos áram, víz, gáz ellátás bemutatását).

5. A helyszín beazonosíthatósága érdekében:

- A telephely utcafrontjáról legalább 2 fotó benyújtása szükséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fotódokumentációnak legalább 10 fényképből kell állnia helyszínenként úgy, hogy az 1)-5) pontokban meghatározott darabszámokat figyelembe kell venni a megvalósítási helyszínről készített fotódokumentáció során!

Kérjük, a megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó fotódokumentáció vonatkozásában csatolandó dokumentumok tömörített fájlban (pl. zip; rar), helyszínenként egy-egy dokumentumban (pdf) kerüljenek csatolásra az alábbi elnevezés (minta) szerint: Megvalósítási helyszín_fotódokumentáció_Támogatást igénylő neve.

d) Konzorciumi formában megvalósuló projektek esetén konzorciumi szerződés.

Kérjük, a konzorciumi szerződés egy fájlban (pdf) kerüljön csatolásra az alábbi elnevezés (minta) szerint: Konzorciumi_szerződés_Támogatást igénylő neve.

e) A tervezett gazdasági tevékenység arányáról a teljes tevékenység vonatkozásában a hasznos élettartam, de legalább a fenntartási időszak végéig terjedő időszakra készített kimutatás mellékletét képező számítások (amennyiben releváns).

Kérjük, a gazdasági tevékenység kimutatásra vonatkozóan csatolandó dokumentumok egy tömörített fájlban (pl. zip; rar) kerüljenek csatolásra az alábbi elnevezés (minta) szerint: gazdasági_kimutatás_Támogatást igénylő neve.

f) Az 572 és 573 gazdálkodási formakód szerinti non-profit gazdasági társaságok jogosultsági feltételeinek alátámasztásához:

1. a kutató/fejlesztő munkakörben foglalkoztatott személy felsőfokú és tudományos végzettségét alátámasztó dokumentumot, munkaköri leírását, munkaszerződését, egyhavi nettó bérének 2020-ban teljesített kifizetését alátámasztó dokumentumot. Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem rendelkezik minimum 1 fő főállású, határozatlan idejű, kutató munkakörben alkalmazott, legalább Phd végzettséggel rendelkező munkavállalóval, a munkavállaló egyhavi bérének 2020-ban teljesített kifizetését alátámasztó dokumentumot nem kell csatolni;
2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző három naptári évben az általa igényelt támogatási összeg 50%-át elérő - nem uniós vagy hazai vagy egyéb állami forrásból finanszírozott támogatási program keretében - folyamatban lévő kutatási megbízáshoz kapcsolódó megbízási szerződést, vagy teljesített kutatási megbízáshoz kapcsolódó megbízási szerződést, teljesítésigazolást, számlát, kifizetést igazoló dokumentumot.

Kérjük, az 572 és 573 gazdálkodási formakód szerinti non-profit gazdasági társaságok jogosultsági feltételeit alátámasztó dokumentáció vonatkozásában a csatolandó

dokumentumok tömörített fájlban (pl. zip; rar), egy dokumentumban (pdf) kerüljenek csatolásra az alábbi elnevezés (minta) szerint: Non profit_jogosultsági dokumentáció_Támogatást igénylő neve.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó *Nyilatkozat* c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az „ÁÚF 21-27” 3. pontja tartalmazza.

12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződéshez?

Nem releváns.

12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?

Amennyiben korábban nem került benyújtásra, legkésőbb az első kifizetés igényléshez szükséges benyújtani az alábbi dokumentumokat:

- a) környezeti hatástanulmányt, amennyiben releváns;
- b) likviditási tervet, amennyiben releváns.

"Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – benyújtása során csatolni szükséges.

13. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése

A vállalkozások versenyképességének, és a K+F+I tevékenység ösztönzése érdekében kiemelt jelentőségű a tudás intenzív és innovatív vállalkozások házon belüli, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztésének támogatása

A vállalkozások meglévő és potenciális tudásbázisában rejlő szinergiák kihasználása érdekében elengedhetetlen a kisebb együttműködések támogatása is. Ezen közös projektek jelentős szellemi hozzáadott értéket magukban hordozó, új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik.

A felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében.

Ennek elősegítése érdekében a felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez.

A felhívás támogatja továbbá a hazai vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek közötti hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések elérését, új tudományos eredmények létrehozatala céljából.

A felhívás hatására a hazai innovatív vállalkozások aránya növekszik, illetve nő a vállalkozások versenyképessége a támogatás kimeneteként létrejött üzletileg hasznosítható termék, technológia vagy szolgáltatások révén.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

- a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;
- b) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

A Felhívás keretében két rész cél kerül meghatározásra:

1. **Vállalati KFI:** A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
2. **Kiválósági együttműködési KFI:** A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a 2021 -2027 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban S3) céljaihoz és prioritásaihoz.

13.2. A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok:

MAGYAR JOG

Törvények:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (infrastrukturális beruházásoknál)

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

2009. évi CXXII. törvény gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2014. LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

2020. évi XLIV. törvény a klímavédelemről

Kormányrendeletek:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

2/2005. (I.11) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözlet megfizetésének egyes kérdéseiről

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet - A 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

256/2021. (V:18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Ágazati rendeletek:

9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról

14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről

55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről

UNIÓS JOG

Rendeletek:

A Bizottság 360/2012/EU rendelete (2012. április 25.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1060 RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízünpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről

A TANÁCS (EU, Euratom) 2020/2093 RENDELETE (2020. december 17.) a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízügyeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

13.3. További mellékletek

1. Hiánypótoltható jogosultsági szempontok
2. Információs-technológiai eszközök VTSZ lista
3. Konzorciumi szerződés sablon (külön dokumentum)
4. Likviditási terv sablon (külön dokumentum)
5. Támogatható tevékenység – Elszámolható költség – Alátámasztó dokumentumok mátrix (külön dokumentum)
6. K+F Disszeminációs Útmutató a GINOP PLUSZ 2 prioritás meghirdetett felhívásaihoz (külön dokumentum)
7. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta megvalósításhoz (külön dokumentum)
8. GINOP Plusz RCO06 FTE nyilatkozat (külön dokumentum)

A Felhívás 1. számú melléklete

Hiánypótoltható jogosultsági szempontok

1)	A támogatást igénylő (és konzorciumi tag(ok)) gazdálkodási formakódja szerepel a Felhívás 1.1 3. pontjában.
2)	Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, továbbá költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyházi jogi személyek, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek és non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. Ennek megfelelően a támogatást igénylő és konzorciumi tag(ok) minősítési kódja 2, 3, 4, 5,6 vagy 7 lehet.
3)	A Felhívás 1.1 pontja szerint Vállalati KFI megvalósítása esetén csak az 1.1. a) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet; a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai, illetve konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás. Kiválósági együttműködések KFI megvalósítása esetén kizárólag konzorciumi formában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására, konzorciumvezető közép-, vagy nagyvállalkozás lehet, konzorciumi tag az 1.1. a-c) pontokban foglalt szervezetek bármelyike lehet, a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés, mind a megvalósítás időszaka alatt, mindemellett a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet, és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.
4)	A projekt megvalósításának tervezett kezdete nem lehet korábbi, mint 2022.01.06., valamint nem lehet későbbi, mint a projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése! A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, de legfeljebb 2025. június 30. lehet.
5)	Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
6)	A projekt megvalósítása során legfeljebb egy mérföldkő tervezhető, de ennek tervezése kötelező.

7)	A támogatást igénylő fejlesztési igénye nem a TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás, TEÁOR 61 Távközlés, TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás és a TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hozszing, világháló-portál szolgáltatás kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul. A támogatást igénylő fejlesztési igénye nem dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával, valamint szálláshely és/vagy fürdőfejlesztéssel kapcsolatos beruházásokra irányul.
8)	Nem ítéltethető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozásnak jelen projektjének az igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni
9)	Nem ítéltethető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív.
10)	Nem ítéltethető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
11)	Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a vállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt.
12)	Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a vállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
13)	A költségvetés megfelel a Felhívás 2.1. "Milyen tevékenységek támogathatóak?" pontjában foglalt feltételeknek.
14)	A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb 4 000 000 000 Ft lehet.

15)	Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 400 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint; Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 millió forint, maximum 1000 millió forint.
16)	A támogatás maximális mértéke megfelel a Felhívás 3.3. pontjában meghatározott korlátoknak
17)	Nem ítélt meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta. Továbbá szintén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely az 1.1.1 a) pont szerinti vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatói döntést kapott, ennek megfelelően, amennyiben a vállalkozás az első szakaszban már támogatói döntéssel rendelkezik, úgy a második szakaszban nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani. Egy vállalkozás csak egy kérelem keretében részesíthető támogatói döntésben jelen konstrukció keretében.
18)	A projekt megfelel a Felhívás 1.2. és 9.2. pontjaiban foglalt egyes állami támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályoknak.
19)	A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani.
20)	A megvalósítási helyszínnek 60 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint non-profit gazdasági társaságok esetében, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.
21)	A fejlesztés megvalósulásának helyszíne per- és igénymentes (kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja). Ennek a követelménynek osztatlan közös tulajdon esetén, azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.
22)	A támogatást igénylő megfelel az Általános Útmutató a Felhívásokhoz dokumentum 2. Kizáró okok listája pontjában szereplő feltételeknek.
23)	Nem ítélt meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
24)	Nem ítélt meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

25)	A Felhívás 12. 1. pontjában szereplő, a projekt vonatkozásában releváns mellékletek benyújtásra kerültek és megfelelnek a Felhívásban előírt formai és tartalmi követelményeknek.
-----	---

A Felhívás 2. számú szakmai melléklete

Információs-technológiai eszközök VTSZ lista

Árucsoport 84 - ATOMREAKTOROK, KAZÁNOK, GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; EZEK ALKATRÉSZEI	
VTSZ kód	Meghatározás
8471	Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
Árucsoport 85 - ELEKTROMOS GÉPEK ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ, TELEVÍZIÓS KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI	
VTSZ kód	Meghatározás
8517	Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok adására, továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 [vagy 8528] vtsz. alá tartozó, adására, továbbítására vagy vételre szolgáló készülékek kivételével
8528	Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is